

LANISTA — LATIN VETERES

LANISTA.—Empresario, contratista de gladiadores. (C. Th. 9, 40, 11.)

LANX.—Platillo de cualquier materia, que había que llevar en la mano durante la *quaestio lance licioque* a fin de que el buscador del objeto robado, al tener las manos ocupadas, no pueda llevar escondido algo en ellas. (G. 3, 193.) Vid. QUAESTIO LANCE LICIOQUE.

LAPIS.—En sentido figurado, el millar, esto es, mil pasos, en razón de señalarse tal distancia por los antiguos con una piedra o mojón. (I. 12, 3. D. 27, 1, 21, 2.)

LATA NEGLEGENTIA.—Negligencia grande, equiparable a la *culpa lata*. (D. 19, 1, 29. D. 44, 7, 1, 5. D. 50, 16, 226.) Vid. CULPA LATA. NEGLEGENTIA.

LATERCULUM.—Registro; libro de asiento de los oficios y dignidades de la Administración pública. En el imperio absoluto los funcionarios imperiales se inscribían en él tras su nombramiento. (C. 1, 27, 1. C. 12, 35, 5.)

LATICLAVIUM.—Derecho a llevar la laticlavia o ropa de senador.

LATICLAVIUS.—Senador o patricio que lleva la laticlavia. (C. 6, 21, 4.)

LATIFUNDIA.—Latifundios; grandes extensiones de terrenos sometidos a la propiedad privada de un titular.

LATINI.—Latinos. Vid. LATINUS.

LATINI COLONIARII.—Latinos pertenecientes a las colonias fundadas por Roma con posterioridad al 256 a. de C., incluso los de las *duodecim coloniae* y sus descendientes; su condición jurídica difiere algo de los *latini veteres*, ya que no gozan del *ius conubii* con ciudadanos romanos, si bien poseen el derecho de comerciar, el de sufragio, si se encuentran en Roma, y el de acudir ante los tribunales en ejercicio de las acciones civiles. Vid. LATINUS. LATINI VETERES.

LATINI DEDUCTI.—Condición de latinos a la que pasaban los ciudadanos romanos que se distanciaban de Roma para formar una colonia en el Lacio. Vid. LATINUS.

LATINI IUNIANI.—Manumitidos que, de conformidad con la *lex Iunia Norbana*, han quedado en una situación semejante a los *latini coloniari*, pero que en virtud de tal ley no pueden hacer testamento ni adquirir directamente nada a título de herencia o legado, si bien sí pueden hacerlo por fideicomiso. (G. 1, 22-24.) LATINUS. LATINI COLONIARII. LEX IUNIA NORBANA.

LATINI PRISCI.—Vid. LATINI VETERES.

LATINI VETERES.—Latinos antiguos; primitivamente, los miembros de las ciudades del *Latium* confederadas con

LATINUS — LAUDATIO FUNEBRIS

Roma; posteriormente, todos los latinos anteriores al año 256 antes de C. Su situación jurídica es privilegiada, gozando del *ius conubium* con los romanos, el *ius commercium* y la facultad de acudir ante los tribunales en ejercicio de las acciones civiles; no podían ser elegidos para las magistraturas romanas, aunque sí tenían derecho de sufragio activo encontrándose en Roma, ni podían formar en las filas del ejército. Vid. LATINUS.

LATINUS.—Nombre con que primitivamente se designó a los habitantes del *Latium*; en general, reservado después para calificar una categoría de hombres libres de condición jurídica intermedia entre los ciudadanos romanos y los peregrinos. Dentro de la condición de latinos se distinguieron los coloniales, junianos y *veteres* o *priscis*, es decir, antiguos. (G. 1, 15. 17. 22-24. 28-35, 41. G. 3, 55-76. Ulp. 1, 5, 10, 16. Ulp. 3, 1-6. 19, 4. 28, 8, 22, 3. 25, 7. Vat. fr. 193. 221. I. 1, 5, 3. I. 3, 7, 4. C. 7, 6.) Vid. LATINI COLONIARII. LATINI IUNIANI. LATINI VETERES. STATUS CIVITATIS.

LATINUS LARGUS.—Jurista del s. III d. de C., discípulo de Paulus.

LATITARE.—Estar oculto, no comparecer. En el procedimiento civil romano la ocultación fraudulenta del demandado podía dar lugar, entre otras consecuencias, a la *bonorum venditio*. (D. 42, 4, 7, 1. D. 42, 7, 2.)

LATIUM.—El Lacio, el país latino.

LATIUM MAIUS.—Privilegio concedido a algunas ciudades fuera de Italia por el pueblo romano, el Senado o el emperador y en cuya virtud los que son elegidos decuriones de las mismas, esto es, magistrados municipales, así como los elegidos para cualquier cargo o magistratura, consiguen la ciudadanía romana. (G. 1, 96.) Vid. LATIUM MINUS.

LATIUM MINUS.—Privilegio concedido a algunas ciudades fuera de Italia por el pueblo romano, el Senado o el emperador, en cuya virtud se hacen ciudadanos romanos únicamente aquellos que tienen una magistratura o cargo municipal. (G. 1, 96.) Vid. LATIUM MAIUS.

LATROCINIUM.—Latrocinio, hurto, robo. (D. 10, 2, 4, 2. D. 48, 19, 27.)

LAUDATIO.—Alabanza, elogio. Oración fúnebre. Declaración de un testigo en favor del acusado.

LAUDATIO AUCTORES SUI.—Declaración formulada por el detentador de un inmueble, ante el ejercicio por un tercero de la acción reivindicatoria, manifestando al demandante quién es la persona por cuya cuenta posee, a fin de eludir el ser considerado como parte en el proceso reivindicatorio. Vid. REI VINDICATIO.

LAUDATIO FUNEBRIS.—Oración fúnebre en la que se elogia la personalidad del difunto; de extraordinaria importan-

LAUDATIO — LEGADO DE ALIMENTOS

cia para el conocimiento de la historia de las familias romanas, que solían conservar las de sus antepasados.

LAUDATIO IUDICIALIS.—Declaración de un testigo en favor de un acusado.

LAUDATIO TURIAE.—Nombre con que se conoce una inscripción inserta en una tabla de madera, cuya parte inferior se encuentra en Roma, en dos fragmentos, y cuya superior ofrece una copia de tres fragmentos perdidos, que hace referencia a que las mujeres sólo estaban sometidas a la tutela legítima de los agnados y de los gentiles si habían recibido la herencia abintestato del jefe de familia. (Gir. 811. C. I. L., VI, 1.527. Bruns., 126.)

LAUDEMUM.—Cantidad equivalente al 2 por 100 del precio de venta de la finca que el enfiteuta debe abonar al dueño de la finca, en el caso de enajenar ésta, durante el año que transcurre a contar de dicha fecha. Vid. EMPHYTEUSIS.

LAUTICA.—Cosas u objetos referentes al culto personal y de la mesa. (D. 34, 2, 25, 10.)

LAUTUMIAE.—Canteras adonde llevaban los siervos a trabajar. Prisión. (D. 4, 6, 9. D. 11, 5, 1, 4.)

LECTICA.—Litera. (D. 8, 3, 7.)

LECTICARIUS.—Esclavo portador de litera sobre sus hombros. (D. 32, 1, 49, 1.)

LECTIO NORICA.—Edición del Digesto, publicada por Haloander en 1529 en la ciudad de Nuremberg, de donde toma su nombre. Vid. DIGESTA.

LECTIO FLORENTINA.—Edición florentina del Digesto. Vid. LITTERA PISANA.

LECTIO SENATUS.—Elección de los senadores. Facultad que desde tiempos de la república correspondía a los censores, en virtud de la *lex Ovinia*, y que posteriormente, al hacerse obligatorio nombrar a los ex magistrados senadores y establecerse por una *lèx Villia* el orden de rango que habían de seguir en la designación, se convirtió en una función mecánica, perdiendo el carácter de selección con que en un principio actuaban los censores. Vid. SENATUS.

LECTIO VULGATA.—Edición del Digesto establecida por los glosadores, según un manuscrito que reproducía generalmente la Florentina y otro manuscrito original actualmente perdido. Vid. VULGATA.

LEGADO.—Vid. LEGATUM.

LEGADO DE ALIMENTOS.—Tipo especial de legado de prestación periódica, que comprende, además de la alimentación en sentido estricto, la vivienda y el vestido del favorecido, en la medida fijada por el testador o adecuada a su forma de vida, rango y cuantía de la herencia. (D. 36, 2, 20. D. 34, 1. D. 34, 8, 3.) Vid. LEGATUM.

LEGADO — LEGATI IURIDICI

LEGADO DE OBLIGACION.—Legado que no transfiere la propiedad del objeto, sino que origina un derecho de obligación en favor del legatario contra el heredero. Vid. LEGATUM PER DAMNATIONEM.

LEGADO DE PRESTACIONES PERIODICAS.—Legado consistente en prestaciones sucesivas que habrán de ser abonadas o cumplidas en los períodos establecidos por el testador y que se extingue por la muerte del legatario. Vid. LEGADO DE ALIMENTOS. LEGATUM.

LEGADO DE PROPIEDAD.—Legado que transfería inmediatamente la propiedad de la cosa legada al legatario, que podía ejercitar, en consecuencia, la acción reivindicatoria contra el heredero. Vid. LEGATUM PER VINDICATIONEM.

LEGADOS ALTERNATIVOS.—Vid. LEGATUM OPTIONIS.

LEGADOS DE COSAS CORPORALES.—Legados que tienen por objeto hacer adquirir al legatario la propiedad de una cosa, que no podrá ser *extra commercium* ni inexistente. Vid. LEGATUM.

LEGADOS DE COSAS INCORPORALES.—Legados que tienen por objeto una cosa no corporal. Vid. LEGATUM DEBITI. LEGATUM LIBERATIONIS. LEGATUM NOMINIS. LEGATUM OPTIONIS. LEGATUM PARTITIONIS.

LEGADOS DE CREDITO.—Vid. LEGATUM NOMINIS.

LEGADOS DE DEUDA.—Vid. LEGATUM PARTITIONIS.

LEGATA.—Legados. Vid. LEGATUM.

LEGATARIUS.—Legatario o beneficiado por un legado; persona en cuyo favor se constituye el legado y con referencia a cuya capacidad exigía el derecho gozase de la *testamenti factio passiva* y no estuviese afectado de incapacidad para recibirlo, *incapacitas*. (I. 2, 20, 24. D. 29, 4, 1, 11. I. 2, 10, 11. D. 41, 3, 14.) Vid. INCAPACITAS. TESTAMENTI FACTIO PASSIVA. LEGATUM.

LEGATI.—Legados. Asesores de los procónsules y pretores en las provincias. Delegados de los gobernadores para la administración de justicia en lugares determinados de su jurisdicción. Comisionados por el Senado, en número de diez, que acompañaban a los generales en sus campañas para funciones político-administrativas.

LEGATI AUGUSTI PRO PRAETORE.—Legados nombrados durante el Imperio por el emperador, con duración indefinida, colocados al frente de una provincia imperial. También se denominan *procuratores*.

LEGATI IURIDICI.—Funcionarios judiciales en los que los emperadores delegan de una manera directa funciones jurisdiccionales, bien para toda una provincia imperial, bien únicamente para un distrito de ella. Vid. IURIDICUS.

LEGATIO LIBERA — LEGATUM DEBITI

LEGATIO LIBERA.—Embajada honoraria; la que se daba por honor y por causa de negocios particulares de los mismos sujetos que llevaban este título. Llamábase *libera* porque el que la ostentaba volvía a entrar y salir libremente de Roma, siendo así que las magistraturas que se ejercían fuera de la ciudad quedaban sin uso y ejercicio cuando el que la obtenía entraba en ella por cualquier motivo.

LEGATIO VOTIVA.—Especie de embajada honrosa y libre que se daba para cumplir algún voto fuera de la ciudad.

LEGATIONEM RENUNCIARE.—Dar cuenta de la misión; finalizar la gestión.

LEGATIVUM.—Lo que se daba a un embajador para los gastos de su embajada.

LEGATOR.—El que lega o hace alguna manda en testamento. Es la persona que establece el legado y que, ordinariamente, se llama testador, pero que en derecho justinianeo recibe con más exactitud el nombre de legante o disponente, puesto que ya no era necesario existiese testamento. El derecho le exige que goce de la *testamenti factio activa* en el momento de hacerlo. (D. 30, 9. D. 29, 7, 6, 3. D. 29, 8, 2.) Vid. LEGATARIUS. LEGATUM.

LEGATUM.—Disposición de última voluntad por la que una persona, directamente o por intermedio de su heredero, confiere a otra un beneficio económico a expensas de su propia herencia. Supone, por lo tanto, una atribución de derecho por causa de muerte en beneficio del legatario y a título particular, hecha ordinariamente en testamento o en un codicilo confirmado en testamento. En un principio había de sujetarse a formas prescritas y hacerse necesariamente en testamento (legados *per vindicationem*, *per damnationem*, *per praeceptionem* y *sinendi modo*), evolucionando (*senatus consultum Neronianum*) hasta la desaparición de las formas por una constitución del año 339 después de C., al propio tiempo que se unifican con los fideicomisos surgidos a su lado. (G. 2, 197. Paul. 3, 6. Ulp. 24, 1, 5. I. 2, 20. D. 30-32. C. 6, 37. C. 6, 43.) Vid. LEGATUM PER VINDICATIONEM. LEGATUM PER PRAECEPTIONEM. LEGATUM PER DAMNATIONEM. LEGATUM SINENDI MODO. FIDEICOMMISSUM.

LEGATUM ANNUI.—Legado que tiene por objeto una prestación periódica, consistente en una renta vitalicia, que debe ser abonada al legatario anualmente durante toda su vida, estimándose cada anualidad como un legado independiente. (D. 33, 1. D. 36, 2, 10. 11. 12. C. 6, 40, 3.) Vid. LEGATUM.

LEGATUM CODICILLIS RELICTUM.—Legado establecido en codicilo, confirmado por el causante en posterior testamento. Vid. LEGATUM. CODICILUM.

LEGATUM DEBITI.—Legado en que se ordena por el testador

LEGATUM DO, LEGO — LEGATUS PARTITIONIS

se deba como legado a su acreedor lo que ya le era debido en razón de otra causa; se estima válido si el acreedor al transformarse en legatario obtiene alguna ventaja. Vid. LEGATUM.

LEGATUM DO, LEGO.—Nombre con que fue conocido el *legatum per vindicationem*, en razón de las palabras con que preceptivamente había de constituirse en el derecho antiguo. (G. 2, 93.) Vid. LEGATUM PER VINDICATIONEM.

LEGATUM DOTIS.—Legado dispuesto por el marido en beneficio de la mujer sobreviviente, en concepto de dote. En la época clásica no era sino una variedad de las formas que podía revestir la devolución de la dote; en el derecho justinianeo puede ser algo distinto acumulable a ella. Vid. LEGATUM. DOS.

LEGATUM GENERALITER RELICTUM.—Vid. LEGATUM GENERIS.

LEGATUM GENERIS.—Legado que tiene por objeto una cosa indicada genéricamente por el testador. Se asemeja al *legatum optionis*, puesto que su objeto, como en éste, es algo que hay que determinar por elección, pero la diferencia está en que no estriba la esencia en tal opción. El derecho a escoger corresponde distintamente según el tipo de legado y la época histórica. También se le denomina a este legado *generaliter relictum*. (D. 33, 6.) Vid. LEGATUM GENERALITER RELICTUM. LEGATUM.

LEGATUM LIBERATIONIS.—Legado liberatorio; tiene por objeto el crédito que el testador tenía contra el legatario, o el derecho de gravamen que tenía sobre una cosa de éste, con lo que al legarle el crédito o la renuncia del gravamen le beneficiaba. (D. 34, 3.) Vid. *LEGATUM.

LEGATUM NOMINIS.—Legado que tiene por objeto un crédito de que goza el testador frente a un deudor distinto del legatario, quien podrá así beneficiarse del mismo, en un principio, solicitando del heredero la cesión de la acción correspondiente, posteriormente, ejercitando él las que correspondían al testador como útiles. (D. 22, 1, 21. C. 6, 37, 18.) Vid. LEGATUM.

LEGATUM OPTIONIS.—Legado que atribuye al legatario la facultad de elección entre dos o más objetos de la herencia. En su virtud se pretendía atribuir no el objeto escogido, sino la elección, radicando la esencia del mismo en esa facultad de poder escoger, la cual corresponde necesariamente al legatario y eventualmente a tercera persona. (Ulp. 24, 14. D. 33, 5, 2. D. 30, 45.) Vid. LEGATUM. LEGATUM GENERIS.

LEGATUS PARTITIONIS.—Legado en que se confería al legatario una cuota parte de la herencia, con lo que se le otorgaba frente a los herederos un derecho de crédito. (G. 2, 254. Ulp. 24, 15, D. 28, 6, 39. D. 30, 26, 2.) Vid. LEGATUM.

LEGATUM PECULII — LEGATUM QUANTITATIS

LEGATUM PECULII.—Legado que tiene por objeto el peculio de un esclavo, dejado, bien a un tercero, bien al propio esclavo, manumitido simultáneamente por testamento. Vid. LEGATUM. PECULIUM.

LEGATUM PER DAMNATIONEM.—Legado por el cual el testador gravaba al heredero con la obligación de cumplir una determinada prestación en favor del legatario, obligación que por ser de derecho estricto suponía en caso de incumplimiento una pena del doble. Por esta forma podía legarse tanto sus cosas como las del heredero o un tercero, de cualquier especie y créditos. Al principio no podía hacerse más que sobre cosas ciertas y con las palabras *heres meus damnas esto*. (G. 2, 201-208. Ulp. 24, 2, 4 y 9. Paul. 3, 6, 2-8. Vat. fr. 85. 87. 88.) Vid. LEGATUM. SENATUS CONSULTUM NERONIANUM.

LEGATUM PER PRAECEPTIONEM.—Legado en que el testador autoriza a uno de sus herederos a detraer para sí la cosa legada, sustrayéndola previamente de la participación hereditaria, *praecipere*; originariamente su fórmula era: *Lucius Titius illam rem praecipito*. En el derecho imperial, prosperó la posición de los proculeyanos, que admitían la posibilidad de que este tipo de legado beneficiase tanto a los herederos como a un tercero, frente a los sabinianos, que lo reducían a los herederos. (D. 2, 216. 182. 221. Ulp. 24, 2, 6.) Vid. LEGATUM. SENATUS CONSULTUM NERONIANUM.

LEGATUM PER VINDICATIONEM.—Legado por el cual el testador transfería directamente al legatario la propiedad de la cosa legada o un derecho real sobre la cosa dejada al heredero. Al principio no podía constituirse más que con las palabras *do* o *lego*, y el heredero podía reivindicar la cosa legada desde el momento del fallecimiento del testador, frente al heredero o tercero. (Ulp. 24, 2, 7. G. 2, 192-194. 200.) Vid. LEGATUM. LEGATUM DO, LEGO. SENATUS CONSULTUM NERONIANUM.

LEGATUM POENAE NOMINE RELICTUM.—Legado dispuesto a título de pena contra el heredero para el supuesto de que realice o no una determinada actuación y del que se beneficia el legatario; en la época clásica fue nulo, y Justiniano le otorgó validez como legado condicional, de donde si es la condición impuesta al heredero inmoral o ilícita, es nulo. (D. 35, 1, 1, 36. G. 2, 235.) Vid. LEGATUM.

LEGATUM PRO DOTE.—Legado dejado por el marido a la mujer, como equivalente a la dote que había de restituírle; su objeto puede ser dinero o cosas ciertas, y es válido aunque sobrepase la cuantía de la dote recibida. Al aceptarlo la mujer renuncia a la posible petición de la restitución de la dote. Vid. LEGATUM. DOS.

LEGATUM QUANTITATIS.—Legado de cantidad o de género, es decir, de cosa que se determina mediante peso o me-

LEGATUM REI ALIENAE — LEGES

dida. Distinto del *legatum generaliter relictum*, por lo que era válido incluso si las cosas legadas no existían en el patrimonio del difunto. La elección de la calidad correspondía generalmente al obligado. (D. 33, 6, 3, 4, 7.) Vid. LEGATUM. LEGATUM GENERALITER RELICTUM. LEGATUM GENERIS.

LEGATUM REI ALIENAE.—Legado de cosa ajena. En un principio fue válido con tal que revistiese a forma de *legatum per damnationem*; en el derecho justiniano lo era cuando el testador hubiese sabido que la cosa que legaba era ajena, lo que debería probar el legatario. El heredero quedaba, pues, obligado a adquirirla para entregarla, y si no podía, abonaría su estimación. (G. 2, 202. l. 2, 20. D. 31, 67, 8. D. 32, 30, 6. C. 6, 37, 10.) Vid. LEGATUM.

LEGATUM SERVITUTIS.—Legado constitutivo de una servidumbre; adoptaba la forma de *legatum per vindicationem*. (D. 33, 3.) Vid. LEGATUM. LEGATUM PER VINDICATIONEM.

LEGATUM SINENDI MODO.—Legado a modo de permiso, por el cual el testador ordena al heredero que permita tomar al legatario un objeto determinado que le había sido dejado y que originariamente adoptaba la forma siguiente: *Heres meus damnas esto sinere Lucium Titium sumere illam rem sibi que habere*. Confería al legatario un derecho de crédito, como el *legatum per damnationem*, sancionado por la *actio ex testamento*. (Ulp. 24, 2, 5, 10. G. 2, 192. 209-215.) Vid. LEGATUM.

LEGATUM SPECIEI.—Legado que tiene por objeto una cosa específica determinada. Vid. LEGATUM PER VINDICATIONEM.

LEGATUM SUB MODO.—Legado gravado con una carga modal en favor de una tercera persona, que aun careciendo de acción para exigir su cumplimiento puede acudir ante el magistrado, que amparará la efectividad de la voluntad del testador. Vid. LEGATUM. MODUS.

LEGATUM UNIVERSITATIS.—Legado que tiene por objeto una universalidad de bienes; tienen esta naturaleza el *legatum peculii* y el *legatum partitionis*. Vid. LEGATUM PARTITIONIS. LEGATUM PECULII.

LEGATUM USUSFRUCTUS.—Legado cuyo objeto es la constitución de un derecho real de usufructo. (D. 7, 1, 13. D. 7, 3, 3 y 5. C. 6, 51.) Vid. LEGATUM. USUSFRUCTUS.

LEGATUS CAESARIS.—Representante o legado del emperador, encargado del mando de las provincias imperiales.

LEGEM SIBI STATUERE.—Imponer una obligación, un deber.

LEGES.—Leyes, reglas, ordenanzas, estatutos, reglamentos. Vid. LEX.

LEGES.—Durante el bajo imperio, frente a los *iura* o doctri-

LEGES AGRARIAE — LEGES DATAE

na de los jurisconsultos, las reglas de derecho positivo integradas por las constituciones imperiales.

LEGES AGRARIAE.—Leyes agrarias. A lo largo de la historia romana, en época de la república y principios del principado, se dictaron varias leyes de esta índole, que trataban unas veces de retirar las tierras de dominio público de manos de sus ocupantes para distribuir las nuevamente entre los ciudadanos pobres, y otras veces asignar en plena propiedad las parcelas de tierras que venían siendo simplemente ocupadas. Vid. LEX AGRARIA. LEX ANTONIA AGRARIA. LEX APPULEIA AGRARIA. LEX CASSIA AGRARIA. LEX COCCERIA AGRARIA. LEX CORNELIA AGRARIA. LEX FLAVIA AGRARIA. LEX IULIA AGRARIA. LEX LICINIA AGRARIA. LEX MARCIA AGRARIA. LEX PLAUTIA AGRARIA. LEX SAUFFEII AGRARIA. LEX SEMPRONIA AGRARIA. LEX THORIA AGRARIA. LEX TITIA AGRARIA. LEGES LICINIAE SEXTIAE.

LEGES ARAE NOVAE AUGUSTI.—Año 11 (voto) y 12-13 antes de C. (dedicatoria, Narbona). (C. I. L., XII, 4.333.)

LEGES BARBARORUM.—Compilaciones llevadas a cabo en los reinos bárbaros establecidos a la caída del Imperio romano de Occidente y en las que se agrupan normas romanas al lado de preceptos bárbaros. Las principales son la *lex romana Wisigothorum*, la *lex romana Burgundiorum* y le *Edictum Theodorici*. Vid. EDICTUM THEODORICI. LEX ROMANA BURGUNDIORUM. LEX ROMANA WISIGOTHORUM.

LEGES CENSORIAE.—Cláusulas habituales en los contratos de arrendamientos en los que interviene el Estado y que son debidas a la ingerencia de los censores.

LEGES CONSTANTINI THEODOSII LEONIS.—Compilación oriental, conocida más corrientemente con el nombre de Libro siro-romano de Derecho. Vid. LIBRO SIRO-ROMANO.

LEGES CONSULARES.—Nombre que reciben las leyes rogadas que han sido propuestas por un magistrado consular, por uno de los cónsules; llevan siempre el nombre de ambos. Vid. LEX.

LEGES CORNELIAE.—Denominación común con que se señalan las diversas leyes reformadoras del derecho penal de Sila, todas publicadas en el año 81 a. de C. Vid. LEX CORNELIA DE ADULTERIIS ET DE PUDICITIA. LEX CORNELIA DE FALSIS. LEX CORNELIA DE INIURIIS. LEX CORNELIA DE SICARIIS ET DE VENEFICIS. LEX CORNELIA REPETUNDARUM. LEX CORNELIA DE MAIESTATIS.

LEGES DATAE.—Leyes dadas, es decir, implantadas por un magistrado sin intervención del *populus romanus* en sus asambleas ni de los individuos que a ella van a quedar sometidos. Esta forma de ley adoptaban por lo general las cartas o estatutos de fundación de colonias, la reglamen-

LEGES DE IMPERIO — LEGES ERRATICAE

tación de municipios y de organización de provincias, así como muchas de las concesiones de ciudadanía. Estas leyes las otorgaban los magistrados, los generales vencedores o el propio emperador cuando la asamblea del pueblo le delega sus funciones legislativas. Vid. LEX.

LEGES DE IMPERIO.—Leyes de imperio o de concesión de la investidura a un magistrado supremo. Son muy numerosas y destaca sobre todas la *lex de imperio Vespasiani*. Se tienen noticias, entre otras, de la ley del 295 a. de C., que prorrogó el *imperium* de L. Volumnius; la de 215 a. de C., que confirió el *imperium* proconsular a M. Claudius Marcellus; la del 211 a. de C., que lo concede a P. Cornelius Scipio; el plebiscito del 200 a. de C., confiriendo el *imperium* proconsular a Cn. Cornelius Lentulus y a L. Sternius; el del 52 a. de C., concediendo a Crassus, Siria y la dirección de la guerra contra los Partos, y a Pompeyo, Africa y España; la ley del 52 a. de C., otorgando el *imperium* proconsular a M. T. Cicerón. Vid. LEX DE IMPERIO VESPASIANI.

LEGES DE PACE.—Leyes de paz; distintas leyes confirmatorias de tratados de paz, cuales las que confirmaron la paz con Cartago (241 a. de C.), con Filipo, rey de Macedonia (204 a. de C.) y con el rey Antíoco (189 a. de C.). (Tit. Liv. XXIX, 12; Tit. Liv. XXVII, 55.)

LEGES DE PROVINCIA EXTRA SORTEM DANDA.—Leyes que atribuyen determinadas provincias sin haberse cumplido el requisito del sorteo requerido, cuales las del 168 a. de C., que atribuyó la de Macedonia a P. Emilius; la del 147 a. de C., que atribuyó la de Africa a P. C. Scipio Aemilianus; la del 68 a. de C., que concedió la provincia de Italia a R. Pompeius Rufus.

LEGES DE TRIUMPHO.—Leyes o plebiscitos que confieren el derecho a los honores del triunfo a un general victorioso, con el consentimiento u oposición del senado. Vid. TRIUMPHO.

LEGES DEDICATIONIS.—Leyes preceptivas de la *dedicatio* de una corona de oro y de una estatua de Minerva (años 43 y 58 a. de C.) (Tit. Liv. IV, 20, Cic., Ad. Fam. XII, 25.)

LEGES DICTAE.—Concepto común al derecho público y privado, expresivo de aquellas normas que cada uno podía establecer sobre el modo que habían de gozar las cosas de su pertenencia los arrendatarios, compradores, concesionarios, etc. Cuando emanan de los representantes del Estado se asemejan mucho a las *datae*. Vid. LEX.

LEGES EDICTALES.—Nombre con que se conocen en la época del bajo imperio las constituciones emanadas del emperador en forma de edictos y notificadas al pueblo, ora a todos los habitantes de una provincia, ora al pueblo de Roma. Vid. EDICTA.

LEGES ERRATICAE.—Vid. LEGES FUGITIVAE.

LEGES FUGITIVAE — LEGES MINUS

LEGES FUGITIVAE.—Nombre con que se conocen por la crítica los fragmentos que han sido colocados equivocadamente en la compilación justiniana, es decir, cuando los textos han sido colocados bajo un epígrafe inadecuado. También se los denomina *leges erraticae*.

LEGES GENERALES.—En la época del imperio absoluto son las leyes o constituciones verdaderamente destinadas a crear un nuevo derecho para todos los súbditos del imperio; podrían ser dirigidas a uno de los dos Senados imperiales. También se les denomina *generales constitutiones* o *generales leges*.

LEGES GEMINATAE.—Nombre con que la crítica conoce las leyes que se encuentran repetidas en el *Codex repetitae praelectionis*, o los fragmentos repetidos del Digesto. Vid. DIGESTA. CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS.

LEGES IMPERFECTAE.—Leyes imperfectas; aquellas que preceptuando alguna cosa no sancionan de modo alguno los actos cometidos contra ellas; carecen de *sanctio*. Vid. LEX. LEGES MINUS QUAM PERFECTAE. LEGES PERFECTAE. SANCITIO.

LEGES IULIAE IUDICIARIAE.—Leyes rogadas votadas en el año 17 a. de C., en época de Augusto, reglamentando el procedimiento civil y criminal y cuyo número exacto es discutido. Vid. LEX IULIA DE IUDICIIS PRIVATIS. LEX IULIA DE IUDICIIS PUBLICIS.

LEGES IULIAE IUDICIORUM PUBLICORUM ET PRIVATORUM. Vid. LEGES IULIAE IUDICIARIAE.

LEGES LATAE.—Vid. LEGES ROGATAE.

LEGES LICINIAE SEXTIAE.—Leyes rogadas por Licinio Estolón en el 367 a. de C., una de las cuales se pretende tuvo carácter agrario limitando en 500 yugadas de tierra la extensión del *ager publicus* que podía ocupar y poseer un particular y cuyos preceptos fueron reiterados por Tiberio Graco en su *lex Sempronia agraria*. Vid. LEX SEMPRONIA AGRARIA.

LEGES LUCORUM (LUCERINA, SPOLETINA).—*Leges dictae*. (C. I. L., IX, 782. XI, 4.766.)

LEGES MANCIPII.—Cláusulas adjuntas a una *mancipatio* y que tienen carácter obligatorio para las partes que en ella intervienen, conforme con el precepto de la ley de las XII Tablas, *cum nexum faciet mancipiunque uti lingua muncupasit ita ius esto*. (XII Tab., 6, 1.)

LEGES METALLI VIPASCENSI.—Vid. LEX METALLI VIPASCENSI. LEX METALLI VIPASCENSI ALTERA.

LEGES MINUS QUAM PERFECTAE.—Leyes menos que perfectas; aquellas cuya *sanctio* impone una penalidad por los actos de la transgresión de la ley, pero no declara nulos los actos que contravenían la norma. Vid. LEX. LEGES IMPERFECTAE. LEGES PERFECTAE. SANCITIO.

LEGES NOVAE — LEGES ROMANAE

LEGES NOVAE.—Leyes nuevas; las constituciones imperiales con carácter general y con fuerza de ley. Vid. LEGES GENERALES.

LEGES PERFECTAE.—Leyes perfectas; aquellas *leges* que en razón de su *sanctio* declaran nulos los actos cometidos en transgresión a sus preceptos. Vid. LEX. LEGES IMPERFECTAE. LEGES MINUS QUAM PERFECTAE. SANCTIO.

LEGES PERNICIOSAS ROGARE.—Proponer a las asambleas del pueblo una ley perniciosa o funesta. Vid. ROGATIO.

LEGES PERRUMPERE.—Infringir las leyes.

LEGES PORCIAE DE PROVOCATIONE.—Vid. LEX PORCIA.

LEGES PRAETORIAE.—Leyes propuestas a los comicios por un magistrado pretor. Vid. LEX. PRAETORES.

LEGES PRIVATAE.—Leyes privadas; tienen este carácter las convenciones, vinculaciones u obligaciones de ellas derivadas y que constriñen a los particulares que las celebran. Dicese lo son las cláusulas de los negocios jurídicos o contratos respecto de las partes (*lex mancipii*, *lex contractus*, *lex venditionis*, *lex collegii*, etc.). Vid. LEX. LEX PRIVATA.

LEGES PUBLICAE.—Leyes públicas; leyes emanadas del pueblo, por aprobación de la propuesta formulada por un magistrado en la asamblea comicial correspondiente. Compréndense, tanto las leyes en sentido estricto—*leges*—votadas en los comicios de ciudadanos, como los plebiscitos—*plebiscita*—votados en los *concilia* de la plebe. Vid. LEX. LEX PUBLICA. PLEBISCITA.

LEGES REGIAE.—Leyes que la tradición considera votadas por los *comitia curiata* en la época monárquica romana y de las cuales dan noticias Dionisio de Halicarnaso, Cicerón, Tito Livio y Plutarco, que llegan a atribuir concretamente a determinados reyes los preceptos que nos transmiten. Para la crítica moderna tales preceptos de índole religiosa, penal o familiar no pueden tener tal carácter legal, sino, a lo más, reglas recogidas por la tradición y posiblemente formuladas por los pontífices. (Dionis. II, 5, 527. Tit. Liv. I, 32. Macrob. Sat., 3, 11, 5. D. 1. 2, 2, 2 y 36. D. 50, 16, 144.) Vid. IUS PAPIRIANUM.

LEGES ROGATAE.—Leyes rogadas; leyes votadas por las asambleas del pueblo romano, comicios, a propuesta o ruego de un magistrado con derecho para convocarla (*ius agendi cum populo*); suelen llevar el nombre del magistrado proponente y en ocasiones una indicación de su contenido. Vid. LEX.

LEGES ROMANAE.—Nombre con que se designa el *ius civile* cuando tras el edicto de A. Caracalla se hace ley general aplicable a todos los ciudadanos del imperio, *ius Romanum*. (C. 8, 47. 6. C. Th. 4, 6, 3.)

LEGES ROMANAE — LEGIS ACTIO

LEGES ROMANAE BARBARORUM.—Vid. LEGES BARBARORUM.

LEGES RUSTICAE.—Colección de leyes aparecida en el siglo VIII, en el imperio bizantino, en que se recogían instituciones de derecho privado y penal encaminadas a la tutela de la propiedad rústica.

LEGES SACRATAE.—Leyes aprobadas, según la tradición, en la primera secesión de la plebe o inmediatamente después y en las que se establece el fundamento de la autoridad de las magistraturas plebeyas, su carácter sacrosanto y la sanción de que el transgresor y su patrimonio eran consagrados a los dioses. Se discute sobre su existencia real y sobre su pretendida votación por los *comitia centuriata* y de si se trata únicamente de normas votadas en las asambleas de la plebe. Vid. TRIBUNI PLEBIS.

LEGES SAECULARES.—También conocidas con la denominación de Libro siro-romano y *Leges Constantini Theodosii Leonis*. Vid. LIBRO SIRO-ROMANO.

LEGES SATURAE.—Leyes en que se regulan mezcladas instituciones y contienen reglas de diferentes naturalezas. Se llegó a prohibir la presentación a los comicios de *rogationes* para leyes de este tipo. Vid. ROGATIO.

LEGES SPECIALES.—Nombre con que son conocidas en la época del bajo imperio las constituciones imperiales que revisten la forma de rescriptos. Vid. RESCRIPTUM.

LEGES SUMPTUARIAE.—Leyes suntuarias. Vid. LEX AEMILIA. LEX ANTIA. LEX DIDIA. LEX DURONIA. LEX FANNIA. LEX IULIA. LEX LICINIA. LEX OPIA. LEX ORQUIA.

LEGES TABELLARIAE.—Conjunto de leyes dictadas entre fines del siglo III y principios del II a. de C., que hicieron preceptivo el empleo de tabletas en las votaciones de las asambleas populares. Vid. LEX CASSIA TABELLARIA. LEX CAELIA TABELLARIA. LEX GABINIA TABELLARIA. LEX PAPIRIA TABELLARIA. LEX MARIA.

LEGES TRIBUNICIAE.—Leyes propuestas por un tribuno ante una asamblea plebeya, es decir, ante un *concilia tributa* de la plebe, con valor general, distinto del plebiscito. Vid. LEX.

LEGES VENDITIONIS.—Cláusulas privadas obligatorias insertas en un contrato de compraventa. Vid. LEX VENDITIONIS.

LEGIO.—Legión. Vid. LEGIONES.

LEGIONES.—Legiones. Cuerpo de milicia de ciudadanos romanos. (D. 3, 2, 2, 1.)

LEGIONES VERNACULAE.—Legiones integradas por provinciales.

LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM.—Acción de la ley por la intimidación o requerimiento. Acción de carácter decla-

LEGIS ACTIO — LEGIS ACTIO PER MANUS

rativo, introducida por la Ley Sillia del 250 a. de C., aproximadamente, como modo procesal para exigir un crédito consistente en una cantidad determinada de dinero, y con posterioridad extendida por una Ley Calpurnia del 200 antes de Cristo, aproximadamente, para cualquier crédito consistente en cosa determinada. Se procedía acudiendo ambas partes ante el magistrado e interrogando al demandante al demandado sobre su crédito (*Aio te mihi sestertiorum X milia dare oportere: id postulo aias an neges.*), y si éste le negaba, le requería para que compareciese nuevamente a los treinta días para que se le nombrase un juez. (*Quando tu negas, in diem tricensimum tibi iudicis capiendi causa condico.*) Este requerimiento daba nombre a la acción, y comparecido en dicha fecha se procedía a la designación del juez y se obraba como en las demás acciones declarativas. (G. 4, 17, 6, 20. I. 4, 6, 15.) Vid. LEGIS ACTIONES.

LEGIS ACTIO PER IUDICIS ARBITRIVE POSTULATIONEM.—Acción de la ley en solicitud de un juez o árbitro. Acción de carácter declarativo, que se aplica en los casos previstos por la ley, cual el de un crédito nacido de estipulación, o en las hipótesis de las acciones divisorias. Su procedimiento era sencillo: comparecidas ambas partes ante el magistrado afirmaba su crédito el demandante: *Ex sponsione te mihi decem milia sestertiorum dare oportere aio: id postulo aias an neges*, y no reconocido el crédito por el deudor, se solicita por el actor del magistrado la designación de un juez o árbitro para que decida acerca de la cuestión: *Quando tu negas, te praetor iudicem. [sive arbitrium] postulo uti des.* Cuando había diferencia entre las partes se solicitaba un juez, y cuando se ejercitaba una acción divisoria, un árbitro. (G. 4, 17 a., G. 4, 42. D. 4, 7, 12.) Vid. LEGIS ACTIONES. ACCIONES DIVISORIAS.

LEGIS ACTIO PER PIGNORIS CAPIONEM.—Acción de la ley por aprehensión corporal. Es la más antigua de las acciones de la ley y tiene carácter ejecutivo. Tiene todos los rasgos de la defensa privada y supone un crédito reconocido, bien por confesión judicial o bien en una sentencia declarativa, tras el ejercicio de la correspondiente acción. Consiste en la aprehensión de la persona del deudor a la vez que se pronuncian determinadas palabras ante el magistrado (*Quod mihi iudicatus es sestertium decem milium, quandoc non solvisti, ob eam rem ego tibi sestertium decem milium iudicati manum inico*), y la conducción a casa del acusador, en donde permanecerá encerrado durante sesenta días, al cabo de los cuales, tras ser llevado al mercado por tres veces para ver si alguien le saca de tal situación, podrá venderlo como esclavo al lado allá del Tíber o matarlo. (G. 4, 21-25.) Vid. NEXI. IUDICATUS. VINDEX. LEGIS ACTIONES. MANUS INIECTIO. MANUS INIECTIO PURA. MANUS INIECTIO IUDICATI. MANUS INIECTIO PRO IUDICATO.

LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM.—Acción de la ley

LEGIS ACTIO — LEGIS ACTIO SACRAMENTO

por toma de prenda. Acción de carácter ejecutivo, concedida a determinados acreedores que no han obtenido sus créditos para que a la vez que pronuncian determinadas palabras solemnes se apoderen de bienes de deudor en presencia de testigos. (G. 4, 26-29.) Vid. LEGIS ACTIONES. PIGNORIS CAPIO.

LEGIS ACTIO SACRAMENTO.—Acción de la ley por apuesta. Acción de carácter declarativo y general, pues se acudía a ella cuando la ley no disponía otra. Presentaba dos formas, según se litigase sobre un derecho real o sobre un derecho de crédito: la *legis actio sacramento in rem* y la *legis actio sacramento in personam*. En ambas es pieza central del procedimiento el *sacramentum* o apuesta que ante el magistrado celebran ambas partes, demandante y demandado, comprometiéndose abonar 50 ó 500 ases al tesoro aquella que resulte no tener razón en su pretensión, y decidiendo posteriormente el juez acerca de cuál *sacramentum*, apuesta, es justa y cuál no, decide indirectamente sobre el fondo del pleito. En sendas formas, las partes acuden ante el magistrado, y afirmando ambas la titularidad del derecho real, el cual reivindicán, o afirmando y negando, respectivamente, la existencia del crédito: *Hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio secundum suam causam: sicut dixi, ecce tibi, vindictam imposui*, afirma el demandante en la *in rem* y ante reiteración semejante del demandado, ordena el magistrado: *mittite ambo hominem*. Seguidamente y con rituales formalidades, el demandante provoca a su adversario a una apuesta: *Quando tu iniuria vindicavisti, quingentis assibus sacramento te provoco*; respondiendo la otra parte: *et ego te*. A continuación ambas partes prometen al magistrado satisfacer la apuesta en caso de perderla, designándose seguidamente el *iudex* o juez particular, previa invocación de testigos—*litis contestatio*—, debiendo resolver el mismo sobre cuál de los dos *sacramenta* o apuesta es justa, con lo que indirectamente resuelve el fondo del litigio en la fase *apud iudicem*. Por la ley Pinaria se retrasó treinta días el nombramiento del juez. En la *sacramento in personam* se acomoda el procedimiento a la naturaleza del derecho personal que se trata de hacer valer: *Aio mihi a te furtum factum esse paterae aureae, ob eamque rem te mihi pro fure damnum decidere oportere*, afirma el actor, negando el demandado: *nego*. Efectuadas ambas declaraciones se invitaban a la apuesta: *Quanto tu negas, quingentes assibus sacramento te provoco. Et ego te*, prosiguiendo el procedimiento en igual forma que en la *in rem*. (G. 4, 13-17.) Vid. SACRAMENTUM. LEGIS ACTIO SACRAMENTO IN PERSONAM. LEGIS ACTIO SACRAMENTO IN REM. LEGIS ACTIONES.

LEGIS ACTIO SACRAMENTO IN PERSONAM.—Acción de la ley por la apuesta concedida con el carácter de declaratoria para hacer valer en justicia derechos de créditos que por su naturaleza de ser discutidos no podían ser ejercitados

LEGIS ACTIO — LEGITIMAS AETAS

por una acción ejecutiva, cual *la manus iniectionem*. Vid. LEGIS ACTIO SACRAMENTO.

LEGIS ACTIO SACRAMENTO IN REM.—Acción de la ley por la apuesta, de carácter declarativo y general, tuteladora del derecho de propiedad y de los demás derechos reales absolutos. Vid. LEGIS ACTIO SACRAMENTO.

LEGIS ACTIONES.—Primer sistema procesal romano, que persistió en vigor desde los orígenes de Roma hasta la *lex Aebutia*, que dio vigor al procedimiento *per formulam*. Este procedimiento está caracterizado por la oralidad y solemnidad de sus formas, así como por la preeminencia que se daba a las partes sobre el magistrado. Es rasgo distintivo del mismo la división del procedimiento en dos fases, *in iure* y *apud iudicem*, desarrollada la primera ante el magistrado y la segunda ante un juez particular elegido por las partes o designado con intervención del magistrado. La fuente para el conocimiento de este procedimiento es las Instituciones de Gayo en su libro IV. Las acciones se denominan de la ley con referencia a la Ley de las XII Tablas, que reglamentó el procedimiento sobre las bases consuetudinarias anteriores, y posiblemente introdujo nuevas acciones. Las acciones de la ley son cinco: tres declarativas, la *legis actio sacramento*, *legis actio per iudicis arbitrive postulationem* y *legis actio per condictionem*, y dos ejecutivas, *legis actio per manus iniectionem* y *legis actio per pignoris capionem*. (G. 4, 10-30. D. 1, 2, 2, 6. D. 12, 2, 28, 6.) Vid. LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM. LEGIS ACTIO PER IUDICIS ARBITRIVE POSTULATIONEM. LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM. LEGIS ACTIO PER PIGNORIS CAPIO-NEM. LEGIS ACTIO SACRAMENTO.

LEGITIMA.—Porción de la herencia de la cual el testador no puede libremente disponer, en razón de que la ley la destina para determinados herederos, que por lo mismo se denominan legítimos o forzosos y que se establece en los derechos actuales sobre antecedente romano. En un principio se estableció como cuota legítima la cuarta parte del haber hereditario, elevándose por Justiniano a un tercio o un medio, según que los legitimarios no pasasen o pasasen de cuatro. (I. 2, 18, 6. I. 3, 2. D. 5, 2, 8, 8. D. 48, 20, 7. C. 3, 28, 36 y 31. C. 9, 8, 5, 3. N. 1. N. 92. N. 18, c. 1. N. 22, c. 21 y 28. N. 115.) Vid. CUOTA LEGITIMARIA. CUARTA. SUCESION NECESARIA SUSTANCIAL. QUERELLA INOFFICIOSI TESTAMENTI. ACTIO AD SUPPLENDAM LEGITIMA.

LEGITIMA DEFENSA.—Forma más elemental de protección jurídica de un derecho, consistente en el acto violento de rechazar un ataque injustificado. Establecido por el ordenamiento jurídico un procedimiento procesal, sigue siendo reconocido en supuestos de inmediata defensa.

LEGITIMAS AETAS.—Dícese de la edad de veinticinco años, establecida como comienzo de la mayoría de edad, tras la

LEGITIMA TUTELA — LEGITIMATIO

lex Plaetoria del 190 a. de C., aproximadamente. Edad prescrita por las leyes para cada acto jurídico.

LEGITIMA TUTELA.—Vid. TUTELA LEGITIMA.

LEGITIMA POENA.—Pena determinada por la ley.

LEGITIMACION.—Vid. LEGITIMATIO.

LEGITIMACION ACTIVA, PASIVA.—Dícese en el ejercicio de una acción, del hecho necesario de que tanto el demandante como el demandado gocen en el momento de la *litis contestatio* de las facultades o derecho con que litigan; así, por ejemplo, en la *reivindicatio*, que el demandante sea propietario de la cosa y el demandado esté poseyéndola.

LEGITIMATIO.—Acto en virtud del cual adquieren la condición de hijos legítimos aquellos que por su nacimiento no lo son; puede ser *per subsequens matrimonium*, *per oblationem curiae*, *per rescriptum principis*. (I. 1, 10, 13.) Vid. LEGITIMATIO PER SUBSEQUENS MATRIMONIUM. LEGITIMATIO PER RESCRIPTUM PRINCIPIS. LEGITIMATIO PER OBLATIONEM CURIAE.

LEGITIMATIO PER OBLATIONEM CURIAE.—Forma de legitimación de los hijos naturales inscritos por sus padres como decuriones y para las hijas naturales dadas en matrimonio a un decurión, previa aportación en ambos casos de 25 arpentos de tierra por el padre; tal legitimación era posible aun cuando hubiera otros hijos legítimos, y sólo tenía efecto en relación al padre. Fue introducida por Teodosio II y Valentiniano III en el año 412, como modo de aumentar los decuriones, y Justiniano la transformó en modo de legitimación. (C. 5, 27, 3 y 9. N. 89, c. 2, 3, 5.) Vid. LEGITIMATIO.

LEGITIMATIO PER RESCRIPTUM PRINCIPIS.—Forma de legitimación creada por Justiniano para los casos en que no fuese posible la *per subsequens matrimonium*, por fallecimiento, ausencia o matrimonio de la mujer, y que se llevaba a cabo por un rescripto del emperador a petición del padre, exigiéndose la carencia de hijos legítimos. (N. 74, c. 2. N. 89, c. 9 y 10.) Vid. LEGITIMATIO.

LEGITIMATIO PER SUBSEQUENS MATRIMONIUM.—Forma de legitimación de hijos naturales introducida por vía de excepción por Constantino y Anastasio y que Justiniano elevó a forma normal en el *Corpus iuris*; consiste en la legitimación por matrimonio subsiguiente, y para que ello sea posible es preciso que tal matrimonio hubiera sido factible entre los padres en el momento de la concepción del hijo (por lo que se excluyen los adulterinos e incestuosos, entre otros), que se redacte un *instrumentum dotale* al celebrarse el matrimonio, para separar claramente el anterior concubinato de las *iustae nuptiae*, y que no haya oposición por parte del hijo. (I. 1, 10, 13. C. 5, 27, 5, 10, 11. N. 89, c. 8. N. 117, c. 1 y 4.) Vid. LEGITIMATIO.

LEGITIMI — LEX ACILIA MINUCIA

LEGITIMI.—Personas herederas *ab intestato* por el derecho civil y a quienes el pretor concede la *bonorum possessio*. (D. 38, 7, 2, 4.) Vid. HERES LEGITIMUS. BONORUM POSSESSIO UNDE LEGITIME.

LESION.—Vid. LAESIO. LAESIO ENORMIS. INIURIA. MALA CARMINA INCANTARE. OCCENTARE. MEMBRUM RUPTUM. OS FRACTUM.

LEVIS COERCITIO.—Derechos disciplinarios derivados de la relación de patronato, que conserva el manumitente sobre su liberto. Vid. PATRONATUS.

LEX.—Ley. En general, toda norma obligatoria. Tiene dos acepciones principales en la esfera jurídica romana: una, toda norma obligatoria en una relación jurídica, aun en el supuesto de que dicha norma derive de la voluntad privada. (En este sentido, *lex collegii*, *lex venditionis*, *lex contractus*, etc.) Otro, norma emanada del órgano del Estado que ejerce el poder legislativo, bien sea una asamblea del pueblo, bien un magistrado (así, *lex publica*). En época avanzada, en la ley se distinguían diversas partes: *index*, *prescriptio*, *rogatio* y *sanctio*. Las leyes romanas solían designarse con el nombre del magistrado proponente, y el de su colega, si era magistrado colegiado. Pueden ser clasificadas de modo diverso: perfectas, menos que perfectas e imperfectas; rogadas y dadas; consulares, tribunicias, etc. Además, en el derecho antiguo tienen el significado de normas religiosas pronunciada por un magistrado, al propio tiempo que con posterioridad, las condiciones fijadas por un representante del Estado en las adjudicaciones y ventas. También se conocen como leyes las constituciones imperiales del bajo imperio insertas en los códigos y colecciones de nuevas leyes (*novellae*). (G. 1, 3, 4. I. 1, 2, 4. D. 1, 3, 1, 2, 7. D. 1, 1, 1, 3. D. 1, 4, 1. C. 1, 14. D. 50, 27, 785. D. 7, 2, 8.) Vid. LEGES. LEGES PERFECTAE. LEGES IMPERFECTAE, LEGES QUAM PERFECTAE. LEGES DATAE. LEGES ROGATAE. LEGES CONSULARES. LEGES PRAETORIAE. NOVELLAE.

LEX A VICANIO FURTENSIBUS TEMPLO DICTA.—Ley del 57 a. de Jesucristo.

LEX AB ANASTASIO.—Vid. LEX ANASTASIANA.

LEX ACILIA DE COLONIIS DEDUCENDIS.—Plebiscito presentado el 197 a. de C., por el tribuno C. Acilius, proponiendo el establecimiento de cinco colonias marítimas, con el envío de trescientas familias a cada una. (Tit. Liv. XXXII, 29.)

LEX ACILIA DE INTERCALATIONE.—Ley propuesta el 191 a. de C., por el cónsul M. Acilius Glabrio sobre intercalaciones en el calendario. (Macrob. Sat. I, 13, 21.)

LEX ACILIA MINUCIA.—Plebiscito propuesto por los tribunos M. Acilius y Q. Minucius en el 251 a. de C., autorizando al senado en todo lo concerniente a la celebración de la paz con Cartago. (Tit. Liv. XXX, 43.)

LEX ACILIA — LEX AEMILIA

LEX ACILIA REPETUNDARUM.—Ley rogada o plebiscito propuesto por el tribuno M. Acilius Glabrio el 123 ó 122 a. de Jesucristo, para reprimir las concusiones; fijaba el procedimiento a seguir contra los magistrados acusados de este delito y concedía la ciudadanía a los peregrinos que con sus denuncias hicieren condenar a algún magistrado. El texto de esta ley fue encontrado probablemente en Roma en el siglo XVI, y los nueve fragmentos que se conservan se hallan: siete en el Museo Nacional de Nápoles y dos en el de Antigüedades de Viena; se perdieron otros dos. (C. I. L., I. 198. Bruns., 75. Gir. 32.)

LEX ACILIA RUBRIA DE CULTU IOVIS CAPITOLINI.—Plebiscito propuesto en el año 122 a. de C. por los tribunos Acilius y Rubrius referente a los sacrificios ofrecidos por los diputados de naciones extranjeras en el Capitolio. Se menciona en el *Senatus consultum de Asclepiade*.

LEX AEBUTIA.—Ley rogada, que autorizó, en materia de procedimiento civil, el empleo del nuevo sistema procesal *per formulam* en todos aquellos supuestos en los que se empleaba el primitivo sistema de las *legis actiones*. Para algunos autores fue la ley creadora del procedimiento formulario. Su fecha es incierta: 149-126 a. de C. (Vat. fr. 197, 198. G. 4, 30. D. 4, 8, 41.) Vid. LEGIS ACTIONES. PROCEDIMIENTO PER FORMULAM.

LEX AEBUTIA DE LEGIS ACTIONIBUS.—Vid. LEX AEBUTIA.

LEX AEBUTIA DE FORMULIS.—Vid. LEX AEBUTIA.

LEX AEBUTIA DE MAGISTRATIBUS.—Plebiscito de fecha incierta, que declara inelegible para una magistratura de carácter extraordinario al autor de la propuesta ante la asamblea del pueblo. (Cic. *De lege agr.* II, 8, 21.)

LEX AELIA.—Plebiscito propuesto por el tribuno Q. Aelius Tubero en el 194 a. de C. sobre la creación de dos colonias latinas. (Tit. Liv. XXXIV, 53.)

LEX AELIA SENTIA DE MANUMISSIONIBUS.—Ley rogada por los cónsules S. Aelius Catus y C. Sentius Saturninus, votada el año 4 d. de C., con el fin de restringir las manumisiones *inter vivos*; estatua que no pudiesen manumitir los menores de veinte años, ni se pudiese manumitir a esclavos menores de treinta, salvo de existir *iusta causa*; que no se hiciese la manumisión en fraude de los propios acreedores; creaba un *concilium manumissionis*, y que los peores esclavos (culpables de delitos, etc.) no consiguiesen la ciudadanía romana, sino la condición de peregrinos *dediticios*. (G. 1, 13 s. G. 1, 37 s. Ulp. 1, 11 s. I. 1, 6 y 7. D. 40, 9.) Vid. MANUMISSIO.

LEX AEMILIA.—Ley rogada en el 49 a. de C. por el pretor M. Aemilius Lepidus, creando la dictadura y en cuya virtud se designó dictador a J. César. (App. *De bell. civ.* II, 48. Plut. *Caes.* 37.)

LEX AEMILIA — LEX ANTONIA

LEX AEMILIA DE POTESTATE CENSORIA.—Ley rogada del 367 a. de C. aproximadamente, que instituyó como autónoma a la censura y fijó en dieciocho meses la duración máxima de las operaciones censuales y, por tanto, el ejercicio del cargo. Vid. CENSURA.

LEX AEMILIA DE SUMPTIBUS ET LIBERTINORUM SUFFRAGIIS.—Ley propuesta por el cónsul M. Aemilius Scaurus en el 115 a. de C., limitando los gastos para vestidos y acen- tuando la inferioridad de los manumitidos o libertos en cuanto al ejercicio del derecho de sufragio. (Cic. p. Mur. 7, 16. Val. Max. IV, 4, 11. Aurel. Victor. De vir. illust. 72.)

LEX AEMILIA FRUMENTARIA.—Ley rogada del año 78 a. de C. preceptora de repartos de trigo. (Cic. Ad. Att. IX, 15, 2. Caes. De bel. civ. II, 21.)

LEX AGRARIA.—Ley votada en el 111 a. de C., después de la caída de Caio Graco, concediendo la propiedad de las tierras del *ager publicus* que se tenían en posesión, con excepción de algunas de los alrededores de Roma. (D. 47, 21, 3.) Vid. LEGES AGRARIAE.

LEX ALEARIA.—Vid. LEX ORQUIA. LEX CORNELIA. LEX PUBLICIA. LEX TITIA.

LEX ALIMENTARIA.—Vid. LEX SCRIBONIA ALIMENTARIA.

LEX AMPIA.—Ley rogada por los tribunos M. Ampius Balbus y T. Attius Labienus el año 63 a. de C., concediendo a Pompeyo la facultad de comparecer en el circo con ornamentos triunfales y en el teatro con toga pretexta y corona laureada. (Vell. Pat. II, 40, 4.)

LEX ANASTASIANA.—Constitución dictada en el 509 después de Jesucristo por el emperador Anastasio, prohibiendo al cesionario de un crédito exigir del deudor más de lo que al hubiese pagado al cedente. (C. 4, 35, 22, 33.)

LEX ANNALIS.—Ley que señalaba la edad para entrar en las magistraturas.

LEX ANNUA.—Vid. EDICTUM. IUS HONORARIUM.

LEX ANTIA.—Ley rogada en el año 71 a. de Jesucristo por el tribuno C. Antius Restio fijando restricciones en las sumas destinadas a banquetes, así como a la asistencia de los magistrados a comidas en que fuesen invitados. (C. I. L., I, 114. Aul. Gell. II, 24, 13. Macrobi., Sat. II, 13, 13.)

LEX ANTIA SUMPTUARIA.—Vid. LEX ANTIA.

LEX ANTISTIA.—Plebiscito propuesto en el año 319 a. de C. por el tribuno M. Antistius, otorgando al Senado competencia para juzgar a los habitantes de Satricum que habían hecho causa común con los samnitas. (Tit. Liv. XXVI, 33.)

LEX ANTONIA.—Ley propuesta el año 49 a. de C. por el tribuno de la plebe M. Antonius, por indicación de J. César,

LEX ANTONIA — LEX ANTONIA

reconociendo a los hijos de los proscritos el derecho a aspirar a las magistraturas—*ius petendorum honorum*—que Sila les había retirado. (Suet. Caes. 41.)

LEX ANTONIA.—Plebiscito propuesto por el tribuno L. Antonius, en el año 44 a. de C., atribuyendo a J. César la facultad de designar candidatos para la mitad de las magistraturas. (Cic. Phil. VII, 6, 16.)

LEX ANTONIA.—Ley rogada el año 44 a. de C. por el cónsul Marco Antonio disponiendo la celebración de un día más de juegos en el circo en honor de Julio César. (Cic. Phil. II, 43, 110.)

LEX ANTONIA.—Ley propuesta el año 44 a. de C. por el cónsul Marco Antonio estableciendo que en lo sucesivo el mes *quintilis* se denominase *Iulius*, en honor de Julio César, nacido durante el mes. (Macrob. Sat. I, 12, 34.)

LEX ANTONIA.—Ley rogada por el cónsul Marco Antonio el año 44 a. de C., referente a la colonia Genetiva Iulia. (C. I. L., II, 5.181.)

LEX ANTONIA AGRARIA.—Ley agraria, rogada por el tribuno de la plebe L. Antonius M. f. M., hermano del cónsul Marco Antonio, atribuyendo a los veteranos y al pueblo tierras agregadas al *ager publicus*. (Cic. Phil. XIII, 15, 31.)

LEX ANTONIA DE ACTIS CAESARIS CONFIRMANDIS.—Ley rogada por el cónsul Marco Antonio, en el año 44 a. de C., confirmando los actos llevados a cabo por Julio César (Cic. Phil. V, 4, 10.)

LEX ANTONIA DE COLONIIS IN AGROS DEDUCENDIS.—Ley rogada en el año 44 a. de Jesucristo, por el cónsul Marco Antonio, creando en Casilinum una nueva colonia. (Cic. Phil. V, 4, 10.)

LEX ANTONIA DE DICTADURA IN PERPETUUM TOLLEND.—Ley rogada por el cónsul Marco Antonio en el 44 a. de C., con la finalidad de evitar la dictadura, bajo pena de muerte o de confiscación del patrimonio del solicitante. (Dio. Cas. XLIV, 51.)

LEX ANTONIA DE PERMUTATIONE PROVINCiarUM.—Ley rogada en el año 44 a. de C. por el cónsul Marco Antonio, autorizando cambios en el reparto de las provincias asignadas por la suerte a cónsules y pretores. (Tit. Liv., Ep. 117.)

LEX ANTONIA DE PONTIFICE MAXIMO.—Ley propuesta por el cónsul M. Antonio en el año 44 a. de C., atribuyendo la facultad de designar el pontífice máximo al colegio pontifical, arrebatando así al pueblo tal derecho. (Dio. Cas., XLIV, 53.)

LEX ANTONIA DE PROVOCATIONE.—Ley rogada en el año 44 a. de C. por el cónsul M. Antonio autorizando a los condenados por delito de lesa majestad a *provocare ad populum*, contra lo estatuido para las sentencias pronunciadas

LEX ANTONIA — LEX AQUILIA

en una *quaestio perpetua*. (Cic., Phil. I, 9, 21.) Vid. PROVOCATIO AD POPULUM.

LEX ANTONIA DE TERMESSIBUS.—Plebiscito propuesto por los tribunos del año 71 a. de C., C. Antonius, Cn. Cornelius, C. Fundanius, destinado a confirmar la autonomía de *Tarmessus maior* en Pisidia, reconociendo a sus habitantes su derecho privado, posesión de sus tierras, etc. El texto de esta ley rogada fue hallado en Roma en una tabla de bronce en el siglo XVI, conservándose actualmente en el Museo de Nápoles. (C. I. L., I. 204. Bruns., 92. Gir., 68.)

LEX ANTONIA IUDICIARIA.—Ley rogada por el cónsul Marco Antonio en el año 44 a. de C., estableciendo que se reclutasen entre ex centuriones la tercera decuria de jueces. (Cic. Phil. I, 8, 19.)

LEX APPULEIA AGRARIA.—Ley agraria rogada en el año 100 a. de C. por el tribuno de la plebe L. Appuleius Saturninus, creando colonias en Sicilia, Africa y Macedonia y repartiendo tierras conquistadas en la Galia cisalpina, adjudicando 25 *iugera* de tierras a los veteranos de Mario, etc. (App. De bel. civ. I, 28.)

LEX APPULEIA DE MAIESTATE MINUTA.—Ley rogada por el tribuno L. Appuleius Saturninus votada en el año 103 a. de Jesucristo, creadora de un tribunal especial—*quaestio perpetua*—para la represión de determinados hechos contra la seguridad del Estado y malversaciones con ocasión de la guerra con los Cimbros. (Cic. De orat. II, 25, 107.) Vid. CRIMEN MAIESTATIS.

LEX APPULEIA DE SATURNINO.—Vid. LEX APPULEIA DE MAIESTATE MINUTA.

LEX APULEIA DE SPONSU.—Ley rogada de fecha incierta (240-130 a. de C.), que concede a los *sponsores* y *fidepromissores* la facultad de dirigirse contra los demás fiadores, en el supuesto de que uno de ellos hubiese satisfecho la deuda garantizada. (G. 3, 122. I. 3, 20, 4.)

LEX APPULEIA FRUMENTARIA.—Ley frumentaria rogada por el tribuno L. Appuleius Saturninus en el año 100 a. de C., y votada con la oposición senatorial. (Cic. Ad. Heren. I, 12, 21.)

LEX AQUILIA.—Plebiscito, con fuerza de ley rogada, propuesto por el tribuno Aquilius. Es una *lex per saturam*, en tres capítulos; el primero regula la responsabilidad por los daños causados en las cosas (*damnum iniuria*) en relación con el dueño de la cosa y sólo para con él, pero no de modo general, sino en supuestos de muertes de animales determinados y de esclavos, debiéndose resarcir por el valor máximo que tuvieran el año anterior al delito; en el segundo se ocupa de la responsabilidad del *adstipulator*, y el tercero de las lesiones que se produjesen a tales esclavos o animales o deterioro de cosas corporales con su valor máximo

LEX AQUILIA — LEX ATILIA MARCIA

del mes anterior. Por el carácter de las disposiciones, su cronología se sitúa hacia el 287 a. de C. (I. 4, 3, 9 y 15. D. 9, 2, 1. D. 9, 2, 27, 5. C. 3, 35.) Vid. ACTIO LEGIS AQUILIAE.

LEX AQUILIA DE DAMNO INIURIA DATO.—Vid. LEX AQUILIA.

LEX ARAE AUGUSTI NARBONENSIS.—Ley dada, del año 11 d. de C., para el culto en la ciudad de Narbona. (C. I. L., XII, 4.333.)

LEX ARAE IOVIS.—Ley dada del año 137 d. de C., establecida por los *duumviri* de Salona, en Dalmacia. (C. I. L., III, 1.923.)

LEX ARAE IOVIS SALONENSIS.—Vid. LEX ARAE IOVIS.

LEX ARAE URBANAE.—Ley dada, del emperador Domiciano, por los años 84-96 d. de C. (C. I. L., IV, 286, 30, 8.376.)

LEX (ATERNIA ANTISTIA?) DE FLAMINICA DIALIS.—Ley rogada en el año 23 a. de C., relativa al matrimonio de las sacerdotisas de Júpiter, el cual contraído bajo la forma de la *confarreatio* no producía los efectos normales del *cum manu*. (Tac., Ann. IV, 16.)

LEX ATERNIA TARPEIA.—Ley rogada por los cónsules A. Aternius Varus y Sp. Tarpeius Montanus, votada en el 454 antes de Jesucristo, que establece, aparte del régimen de multas a seguir y su límite máximo, la obligación para el magistrado de conceder la *provocatio ad populum* para las multas superiores a dos ovejas ó 30 bueyes. (Aul. Gell., XI, 1, 2.)

LEX ATESTINA.—Vid. FRAGMENTUM ATESTINUM.

LEX ATIA.—Plebiscito propuesto por el tribuno T. Atius Labienus, votado en el año 83 a. de C., derogatorio de la *lex Cornelia de sacerdotiis* y restaurador de la facultad de los comicios por tribus de elegir los cargos sacerdotales. (Dio. Cass., XXXVI, 37.)

LEX ATILIA.—Plebiscito propuesto en el año 210 a. de C. por el tribuno L. Atilius, autorizando al Senado para juzgar a los municipios de la Campania que durante la guerra con Aníbal habían abandonado a los romanos. (Tit. Liv., XXVI, 33.)

LEX ATILIA DE TUTORE DANDO.—Ley rogada, anterior al año 186 a. de C. En su virtud, el pretor urbano, con lo requisitos y formalidades que la ley prescribe, puede nombrar un tutor dativo a los impúberes y mujeres que se encontrasen sin tutor testamentario ni legítimo. Debía oír el parecer de la mayoría de los tribunos. (G. 1, 183. I. 1, 20. Ulp. 11, 10.) Vid. TUTOR ATILIANUS.

LEX ATILIA MARCIA.—Plebiscito propuesto por los tribunos L. Atilius y C. Marcius, estableciendo el número de los tribunos militares. (Tit. Liv., IX, 30.)

LEX ATINIA — LEX BAEBIA

LEX ATINIA.—Vid. IUS NOMINANDI POTIOREM.

LEX ATINIA.—Plebiscito votado sobre el año 102 a. de C. confirmando a los tribunos de la plebe el *ius sententiae dicendae* juntamente con el ejercicio de derechos senatoriales. (Aul. Gell., XIV, 8.)

LEX ATINIA DE REBUS FURTIVIS.—Ley rogada votada hacia el año 150 a. de C., estableciendo o renovando la prohibición de usucapir cosas hurtadas, tanto con respecto al ladrón como para cualquiera que tomase la cosa antes de que ésta hubiese vuelto a su dueño. (I. 2, 6, 2. D. 41, 3, 4, 6. D. 41, 3, 33 pr. Aul. Gell., XVII, 7.) Vid. USUCAPIO. FURTUM.

LEX ATINIA DE USUCAPIONE.—Vid. LEX ATINIA DE REBUS FURTIVIS.

LEX AUFEIA.—Ley rogada del 123 a. de C. resolviendo diferencias existentes entre Nicomedes y Mitridates. (Aul. Gell., XI, 10.)

LEX AUFIDIA.—Plebiscito propuesto por el tribuno Cn. Aufidius permitiendo la importación de panteras africanas para los juegos de circo, derogando un antiguo senado consulto que lo prohibía. (Plin., Hist. nat., VIII, 17, 64.)

LEX AUFIDIA DE AMBITU.—Plebiscito propuesto en el año 61 antes de Jesucristo por el tribuno M. Aufidius Lurco, castigando a aquellos que han dado dinero a los tribunos, como soborno, con fuertes multas pecuniarias. (Cic., Ad Att. I, 16.)

LEX AURELIA DE IUDICIIS PRIVATIS.—Ley rogada en el año 75 a. de C. por el cónsul C. Aurelius Cotta sobre los jueces privados. (Cic., P. Cornel., 1, 9.)

LEX AURELIA DE IUDICES PRIVATIS.—Ley rogada en el año 74 a. de C. por el cónsul M. Aurelius Cotta derogando la de igual nombre propuesta por su hermano C. Aurelius Cotta en el año anterior. (Cic., P. Cornel., 1, 9.)

LEX AURELIA DE TRIBUNIS PLEBIS.—Ley rogada, del año 75 antes de Jesucristo, votada a propuesta del cónsul C. Aurelius Cotta, que readmitía (después de la prohibición de Sila y muerto éste) a los ex tribunos a progresar en la carrera de los honores, *cursus honorum*. (Cic., P. Cornel., p. 79.) Vid. CURSUS HONORUM.

LEX AURELIA IUDICIARIA.—Ley rogada, propuesta en el año 70 a. de C., por el pretor L. Aurelius Cotta, que arrebata a los senadores el privilegio de formar exclusivamente como miembros de los tribunales criminales; en lo sucesivo entrarán junto con ellos los caballeros y tribunos del erario, *tribuni aerarii*.

LEX AURELIA TRIBUNITIA.—Vid. LEX AURELIA DE TRIBUNIS PLEBIS.

LEX BAEBIA.—Plebiscito rogado por el tribuno M. Baebius Tamphilus en el año 194 antes de C., sobre la creación de una colonia en Siponto. (C. I. L., I. 200. Tit. Liv., XXXIX, 45.)

LEX BAEBIA — LEX CAELIA

LEX BAEBIA.—Ley rogada en el año 181 a. de C. por el cónsul M. Baebius Tamphilus fijando en cuatro o seis el número de los pretores. (Tit. Liv., XL, 44, 2.)

LEX BANTINA.—Vid. TABULA BANTINA.

LEX BIBIA.—Ley rogada, del año 43 d. de C., una de las últimas votadas en comicios centuriados.

LEX CADUCARIA.—Vid. LEX IULIA ET PAPIA POPPAEA.

LEX CAECILIA.—Proyecto de plebiscito presentado en el año 62 a. de C. por el tribuno Q. Caecilius Metellus a fin de permitir a Cn. Pompeyo ser designado cónsul no obstante su ausencia. Fracasó por la oposición de Catón y de Cicerón. (Plut., Cato min., 26.)

LEX CAECILIA.—Ley rogada del año 154 a. de C. instituyendo un tribunal especial para juzgar al cónsul L. Lentulus de *repetundarum crimine*. (Val. Max., VI, 9, 10.)

LEX CAECILIA DE CENSURA.—Ley rogada en el año 52 antes de C. por el cónsul Q. Caecilius Metellus Pius Scipio, reintegrando a los censores las facultades que les había sustraído una *lex Clodia* del año 58. (Dio Cass., XL, 57.)

LEX CAECILIA DE PORTORIIS.—Ley rogada en el año 60 a. de Jesucristo por el pretor Q. Caecilius Metellus Nepos suprimiendo los impuestos de entradas y salidas—*portoria*—en Roma y en Italia. (Dio Cass., XXXVII, 51.)

LEX CAECILIA DE URBE AUGENDA.—Ley rogada en el año 45 antes de Jesucristo por un adoptado de Q. Caecilius, no romano, referente al engrandecimiento de la ciudad de Roma. (Cic., Ad Att., XIII, 20, 35.)

LEX CAECILIA DIDIA.—Ley rogada por los cónsules Q. Caecilius Nepos y T. Didius en el año 99 a. de C., que prohibió la posibilidad de las leyes llamadas *per saturam* y ordenaba debían transcurrir tres *mundina* entre el día de la proposición de la ley y su votación. (Cic. P. Sest., 64, 135. P. Domo. 20, 53.) Vid. LEX PER SATURAM.

LEX CAELIA TABELLARIA.—Ley rogada, del 107 a. de C., propuesta por el tribuno C. Caelius Caldus; establece la necesidad de que se formule el voto por escrito en las reuniones comiciales para los juicios por delitos de alta traición, *perduellio*, que venían estando exceptuados en virtud de la *lex Cassia*. (Cic. De leg., III, 16, 36.)

LEX CAELIA.—Proyecto de ley presentado en el año 48 antes de Jesucristo por el pretor M. Caelius Rufus, condonando los intereses debidos por los deudores durante un cierto plazo. (Caes., De bell. civ., III, 20. Tit. Liv., Ep., 111.)

LEX CAELIA.—Proyecto de ley presentado en el año 48 antes de Jesucristo por el pretor M. Caelius Rufus, perdonando a los arrendatarios el precio de sus arrendamientos urbanos. (Caes., Debell. civ., III, 21.)

LEX CAELIA — LEX CANULEIA

LEX CAELIA.—Proyecto de ley rogado por el pretor M. Caelius Rufus en el año 48 antes de C. aboliendo las deudas. (Caes., De bell. civ., III, 21.)

LEX CALIDIA.—Plebiscito propuesto en el año 96 a. de C. por el tribuno Q. Calidius, restituyendo en sus derechos de ciudadanía al cónsul Q. Caecilius Metellus, que se encontraba en el destierro. (Val. Max., V, 2.)

LEX CALPURNIA.—Plebiscito propuesto en el año 120 antes de C. por el tribuno L. Calpurnius Bestia restituyendo en sus derechos de ciudadanía a P. Popillius Laenas. (Cic., Brut., 34.)

LEX CALPURNIA.—Plebiscito rogado en el año 89 a. de C. por el tribuno L. Calpurnius Piso, permitiendo a los generales conceder la ciudadanía a los soldados extranjeros a título de recompensa. (Sisenna, 1.)

LEX CALPURNIA DE AMBITU.—Ley rogada por los cónsules C. Calpurnius Piso y M. Acilius Glabrio en el 67 a. de C., castigando al delito de *ambitus* (organización de motines con fines electorales y, después, toda corrupción electoral) con la pena de pérdida perpetua del *ius honorum*, expulsión del Senado y una pena pecuniaria. (Dio. Cass. XXXVI, 38.)

LEX CALPURNIA DE CONDICTIONE.—Ley rogada, votada alrededor del año 200 a. de C., que hacía posible acudir a la forma procesal de la *legis actio per condictioem*, cuando se trataba de la reclamación de créditos sobre cosas determinadas, *res certa*. (G. 4, 19.) Vid. LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM.

LEX CALPURNIA DE LEGIS ACTIONE PER CONDICTIONEM.—Vid. LEX CALPURNIA DE CONDICTIONE.

LEX CALPURNIA DE PECUNIIS REPETUNDIS.—Plebiscito propuesto por el tribuno L. Calpurnius Piso en el año 149 antes de Jesucristo, organizando un procedimiento regular para luchar contra las concusiones de los magistrados provinciales, encomendando su dirección al pretor peregrino; debía formarse una lista de jueces entre los que sería designado en cada ocasión el jurado. La acción que se concedía a los habitantes de las provincias (*legis actio per sacramentum*?) perseguía la restitución de las cantidades entregadas a tales magistrados. (G. 4, 19. C. I. L., I. 198.)

LEX CALPURNIA REPETUNDARUM.—Vid. LEX CALPURNIA DE PECUNIIS REPETUNDIS.

LEX CANINIA.—Plebiscito rogado por el tribuno L. Caninius Gallus en el año 56 antes de C. autorizando a Pompeyo para gestionar la reconciliación de los alejandrinos con su rey. (Plut., Pomp., 49.)

LEX CANULEIA.—Ley rogada o plebiscito votado en el 455 antes de C., a propuesta del tribuno C. Canuleius, que autorizó el matrimonio, *conubium*, entre patricios y plebeyos. (Tit. Liv., IV, 1.)

LEX CASSIA — LEX CIVITATIS

LEX CASSIA TABELLARIA.—Ley rogada, del 137 a. de C., propuesta por el tribuno L. Cassius Longinus Ravilla; establece la necesidad del voto escrito en las asambleas populares reunidas para conocer de un juicio criminal, con la excepción del *perduellio*. (Cic., De leg. IV, 16, 35.) Vid. LEGES TABELLARIAE.

LEX CASSIA.—Plebiscito propuesto en el año 104 a. de C. por el tribuno L. Cassius Longinus, excluyendo del Senado a los ciudadanos que habían sido condenados por el pueblo en un proceso no capital o a quienes les había sido retirado el *imperium*. (Cic., P. Corn., 24. Ascon., 69.)

LEX CASSIA AGRARIA.—Proyecto de ley agraria rogado por el cónsul Sp. Cassius Viscellinus en el año 466 a. de C. atribuyendo a los latinos y a la plebe las tierras recién conquistadas a los Hérnicos. (Val. Max., V, 8, 2.)

LEX CASSIA DE PLEBEIIS IN PATRICIOS ADLEGENDIS.—Plebiscito rogado en el año 45 a. de C. por el tribuno L. Cassius Longinus autorizando a Julio César a conferir el patriciado a familias plebeyas. (Tac., Ann. XI, 25. Suet., Caes. 21.)

LEX CENSORIA.—Nombre que reciben las disposiciones o reglamentos publicados por los censores, con referencia a los asuntos de su cometido (ejemplos, condiciones de una subasta, anuncio del arriendo de la percepción de impuestos, etcétera) (D. 50, 16, 203.)

LEX CENTURIATA DE POTESTATE CENSORIA.—Ley votada en los comicios por centurias invistiendo de autoridad al censor elegido. Vid. COMITIA CENTURIATA.

LEX CICEREIA DE SPONSU.—Ley rogada de autor ignorado, de mediados del s. II a. de C. (¿241-173?), que obligaba al acreedor, garantizado por *sponsores* o *fidepromissores*, a hacer saber públicamente (*praedicare*) la cuantía de su crédito y el número de fiadores, para asegurar a éstos la integridad de sus derechos. (G. 3, 123. D. 50, 16, 33.)

LEX CINCIA.—Plebiscito votado en el año 104 a. de C., a propuesta del tribuno M. Cincius Alimentus, limitando de modo general la libertad de las donaciones. No se sabe concretamente el contenido de esta ley rogada; sí que se exceptuaban ciertos casos por razón de parentesco entre los interesados, *personae exceptae*, que no prohibía todas las donaciones, sino las que excediesen de un límite y que prohibía a los abogados el recibir cantidades en metálico u objetos cualesquiera como precio de su intervención en los procesos. No se declaraban nulas las donaciones ejecutadas contra lo dispuesto por la ley, pues era una *lex imperfecta*. (Cic., De senect. 4, 10. Vat. fr., 266-316. C. Th. 8, 12.)

LEX CINCIA DE DONIS ET MUNERIBUS.—Vid. LEX CINCIA.

LEX CIVITATIS.—Nombre que recibe la ley dada por Roma, y en cuya virtud se organizan las distintas *civitates sine foedere liberae*, en época del imperio.

LEX CLAUDIA — LEX CLODIA

LEX CLAUDIA.—Ley rogada por el emperador Claudio sobre el año 47 d. de C., prohibiendo consentir a los hijos de familia préstamos en dinero recuperables al fallecimiento del *Paterfamilias*. (Tac. Ann., XI, 13.)

LEX CLAUDIA.—Ley rogada en el año 42 d. de C. por el emperador Claudio, obligando a los gobernadores de provincias elegidos a encontrarse en la de su mandato antes de las calendas de abril. (Dio Cass., XL, 1.)

LEX CLAUDIA.—Ley rogada o plebiscito propuesta por el tribuno Q. Claudius, votada hacia el año 218 a. de C., que prohibía a los senadores y a sus hijos poseer barcos de capacidad superior a 300 ánforas (unos 80 hectolitros), por ser lo que se calculaba que necesitarían como propietario para el transporte de los productos de sus fincas, apartándose así de las especulaciones comerciales. (Tit. Liv., XXI, 63.)

LEX CLAUDIA DE SOCIIS.—Ley rogada por el cónsul C. Claudius Pulcher, votada en el 177 a. de C., con ocasión de la crisis en las relaciones entre Roma y sus aliados itálicos, restringiendo el derecho de los latinos de emigrar a Roma. (Tit. Liv., XLI, 8.)

LEX CLAUDIA DE TUTELA MULIERUM.—Ley rogada, propuesta por el emperador Claudio (años 41-54 d. de C.), aboliendo la antigua tutela legítima de los agnados sobre las mujeres púberes. (G. 1, 157. 171. Ulp. 11, 8. C. 5, 30, 3.) Vid. TUTELA MULIERIS.

LEX CLODIA.—Ley rogada, probablemente en el año 105 antes de C., por un tribuno de la plebe, M. Claudius Marcellus, ordenando la acuñación de una nueva moneda de plata con valor equivalente a un quinario u ocho ases. (Plin., Hist. nat., XXXIII, 3, 46.)

LEX CLODIA.—Plebiscito rogado en el año 58 a. de C. por el tribuno P. Clodius Pulcher, castigando con la pena de interdicción del agua y del fuego a quien diere muerte a un ciudadano romano sin previo juicio. (Vell. Pat., II, 45. Cic., P. Sext. 24.)

LEX CLODIA.—Plebiscito propuesto por el tribuno P. Clodius Pulcher en el año 58 a. de C., disponiendo el envío de Catón como propretor a la isla de Chipre, a fin de destronar al rey Ptolomeo y organizar la provincia. (Cic., P. Sext. 26. Tit. Liv. Ept. 104.)

LEX CLODIA.—Plebiscito propuesto por el tribuno P. Clodius Pulcher en el año 58 a. de C., ordenando clausurar el santuario de la *Mater Magna* en Pesinunte (Galacia), despojarlo de sus sacerdotes y vender el templo. (Cic., P. Sext. 26.)

LEX CLODIA.—Plebiscito propuesto por el tribuno P. Clodius Pulcher en el año 58 a. de C., estableciendo que no se podía afectar por *nota censoria* quien no hubiere sido condenado

LEX CLODIA — LEX COLONIAE

por los dos censores tras un proceso regular. (Cic., P. Sext. 25, 55.)

LEX CLODIA.—Ley rogada posiblemente en el año 58 antes de Jesucristo por el tribuno C. Clodius Pulcher, prohibiendo el ejercicio del comercio a los *scribae quaestorii*. (Suet., Domit. 9.)

LEX CLODIA.—Proyecto de ley elaborado por el tribuno P. Clodius Pulcher en el año 58 a. de C., con el objeto de conceder la libertad de derecho a los esclavos manumitidos de hecho por sus dueños, así como derechos electorales en las tribus rurales. (Cic., P. Milón. 12, 32.)

LEX CLODIA DE AUSPICIIS.—Plebiscito propuesto en el año 58 a. de C. por el tribuno P. Clodius Pulcher suprimiendo la *obnuntiatio*. (Cic., P. Sext. 15, 33.)

LEX CLODIA DE COLLEGIIS.—Plebiscito rogado por el tribuno P. Clodius Pulcher en el año 58 a. de C. restableciendo los colegios o asociaciones suspendidos por el Senado y permitiendo instituir otros, con lo que se consagra la libertad de asociación. (Ascon., In Pis. 6-8.)

LEX CLODIA DE INIURIIS PUBLICIS.—Plebiscito propuesto por el tribuno P. Clodius Pulcher en el año 58 a. de C. en favor de un cierto Menula de Anagni (ciudad del Lacio). (Cic., P. Domo. 30.)

LEX CLODIA DE IURISDICTIONE.—Plebiscito propuesto por el tribuno P. Clodius Pulcher en el año 58 a. de C. confiriendo jurisdicción sobre las ciudades libres en materia de *pecunia credita* a L. Calpurnius Piso, gobernador de Macedonia. (Cic., De prov. cons. 4, 7.)

LEX CLODIA DE PERMUTATIONE PROVINCiarum.—Plebiscito propuesto por el tribuno P. Clodius Pulcher en el año 58 a. de C., permitiendo a un gobernador permutar la provincia asignada a su mando. (Cic., P. Sext. 25, 55.)

LEX CLODIA DE PROVINCIIS CONSULARIBUS.—Plebiscito propuesto por el tribuno P. Clodius Pulcher en el año 58 antes de C. derogando la *lex Sempronia de provinciis consularibus* y atribuyendo, en lo sucesivo, las provincias nominalmente a los magistrados designados al efecto. (Cic., P. Domo. 9.)

LEX CLODIA FRUMENTARIA.—Plebiscito propuesto por el tribuno P. Clodius Pulcher en el año 58 a. de C. sobre repartos gratuitos de trigo. (Ascon., In Pis. 9. Cic., P. Sext. 25, 55.)

LEX COCCEIA AGRARIA.—Ley agraria rogada por el emperador Nerva entre los años 96 y 98 d. de C., ordenando una distribución de tierras entre los ciudadanos pobres. (C. I. L., VI, 472. D. 47, 21, 3, 1. Dio Cass., LXVIII, 2.)

LEX COLONIAE.—*Lex data*, por la cual se otorgaba en el momento fundacional de una colonia el estatuto jurídico y político por el que había de regirse.

LEX COLONIAE — LEX CORNELIA

LEX COLONIAE GENETIVAE IULIA SEU URSONENSIS.—Ley dada, otorgando el régimen correspondiente a la colonia de ciudadanos romanos *Genetiva Iulia, Urso* (Osuna). Se otorgó por M. Antonio, como delegado de César, y su texto fue hallado fragmentariamente en cuatro tablas de bronce descubiertas en 1870 - (C. I. L., II. 5.439. Bruns. 112. Gir. 89.)

LEX COLONIAE NARBONENSIS.—Ley dada, del año 12-13 después de C.; trata de *Flamen augustalis* de la provincia de Narbona (Francia). En 1888 fue hallada una tabla de bronce en la que se inserta. (C. I. L., XII, 6.038.)

LEX COLONICA.—Vid. LEX COLONIAE.

LEX COLLEGII.—Nombre que reciben los estatutos de una persona social; teniendo carácter de ley privada para sus miembros. Vid. COLLEGIUM.

LEX COMMISSORIA.—Pacto adjunto al contrato de compraventa, con precio aplazado, *emptio venditio*, en cuya virtud las partes convienen que el vendedor se reserve el derecho de rescindir la compraventa si no se paga el precio en el término fijado, volviendo la cosa al vendedor. (D. 18, 3, 2. Paul. 2, 13, 6.) Vid. EMPTIO VENDITIO. PACTA ADIECTA.

LEX COMMISSORIA.—Pacto de comiso, en cuya virtud el acreedor no satisfecho se atribuye *ipso iure* la propiedad de la cosa ofrecida en garantía (*fiducia*, prenda, hipoteca), cuyo valor se estima equivalente a lo adeudado. En virtud de una ley del emperador Constantino, se prohibió este pacto para evitar abusos. (C. 8, 34.) Vid. FIDUCIA. PIGNUS. HYPOTHECA.

LEX CONSULARI.—Ley propuesta o rogada por un cónsul. Vid. LEX. LEX TRIBUNITA.

LEX CONTRACTUS.—En derecho privado cada una de las cláusulas que las partes convienen en el contrato o adicionan a él. Tienen el carácter de *lex privata* para las mismas y su obligatoriedad puede ser exigida por la propia acción del contrato de que se trate. En derecho público, el contrato celebrado por un magistrado del pueblo romano con un particular.

LEX CONVIVALIS QUAE DICITUR TAPPULA.—Nombre debido a Festus y referido a una fingida ley rogada hallada en una tabla de bronce descubierta en 1882 en Vercelli (Piamonte), y cuyo interés reside en revelar la forma normal de un plebiscito. (Festus.)

LEX CORNELIA.—Ley rogada por Sila en el año 88 a. de C. confirmando el destierro de Mario, su hijo y nueve partidarios. (Vell. Pat., II, 19, 1.)

LEX CORNELIA.—Pretendida ley propuesta por el cónsul L. Cornelius Cinna en el año 87 a. de C., ordenando la inscripcón de los manumitidos en las tribus de sus antiguos dueños. (Vell. Pat., II, 20, 2.)

LEX CORNELIA — LEX CORNELIA

LEX CORNELIA.—Ley del dictador Sila, del año 81 a. de C., estableciendo un orden en la ocupación de las magistraturas—*certus ordo magistratum*—, sucesivamente: cuestura, pretura, consulado. (Tit. Liv., VII, 42.)

LEX CORNELIA.—Ley rogada en el año 81 a. de C. por Sila, creando nuevos pretores, discutiéndose si lo fue en número de dos o de cuatro. (D. 1, 2, 2, 32. Dio Cass., XLII, 51.)

LEX CORNELIA.—Ley rogada por el cónsul Cn. Cornelius Lentulus Clodianus en el año 72 antes de C., exigiendo el pago de las cantidades debidas por los *bonorum emptores*, que habían sido dispensados por Sila, (Salust. ap. Aul. Gell., XVIII, 4, 4.)

LEX CORNELIA.—Plebiscito rogado por el tribuno C. Cornelius en el año 67 a. de C., retirando al Senado la facultad que éste se había atribuido de dispensar las leyes en vez de los comicios populares. (Ascon., In Cornel. 57.)

LEX CORNELIA.—Proyecto de plebiscito rogado en el año 67 antes de C. por el tribuno Cornelius *ne quis legatis exterarum nationum pecuniam expensam ferret*. (Ascon., P. Cornel. 50.)

LEX CORNELIA.—Ley rogada por el cónsul P. Cornelius Lentulus Dolabella, en el año 44 antes de C., solicitando para Antonio la provincia de Siria y la dirección de la guerra contra los Partos, en vez de Cassius. (Appian., De bel. civ. III, 7-8.)

LEX CORNELIA BAEBIA DE AMBITUS.—Ley rogada por los cónsules P. Cornelius Cethegus y M. Baebius Tamphilus en el año 181 a. de C., que sanciona el delito de *ambitus*. Con esta ley se inaugura una serie de leyes represivas del mismo. (Tit. Liv. XL, 19.) Vid. AMBITUS.

LEX CORNELIA AGRARIA.—Ley agraria rogada en el año 81 a. de C. por el dictador Sila, preceptuando el reparto de las tierras de los proscritos entre cuarenta y siete legiones. (Tit. Liv., Epit. 89.)

LEX CORNELIA CAECILIA.—Ley rogada por los cónsules P. Cornelius Lentulus Spinther y Q. Caecilius Metellus Nepos, en el año 47 a. de C., confiriendo a Pompeyo la compra y repartición de los cereales para todo el territorio romano. (Cic., Ad Att. IV, 1, 7.)

LEX CORNELIA CAECILIA.—Ley rogada por los cónsules P. Cornelius Lentulus Spinther y Q. Caecilius Metellus Nepos, en el año 47 a. de C., solicitando la terminación del exilio de Cicerón. (Cic., In Pis., 15. 36.)

LEX CORNELIA DE ADPROMISSORIBUS.—Ley rogada, de final de la época republicana (81 antes de C.?), prohibiendo que un mismo fiador garantice a un mismo deudor frente a un idéntico acreedor en un mismo año por cantidades

LEX CORNELIA — LEX CORNELIA

superiores a 1.000 sesteracios, y si lo hace por más se reduce a ello su garantía. (G. 3, 124. D. 11, 5, 3.)

LEX CORNELIA DE ALEATORIBUS.—Ley rogada de finales de la época republicana (¿año 81 a. de C?) desposeyendo de efectividad jurídica a la estipulación efectuada con ocasión de una deuda de juego, excepción hecha de que éste tuviese lugar *virtutis causa*. (D. 11, 5, 5. D. 11, 5, 2, 1.)

LEX CORNELIA DE AMBITU.—Proyecto de ley rogado por el tribuno de la plebe Caius Cornelius, en el año 67 a. de C., conteniendo severas penas contra el delito de *ambitus*, cual la prohibición de poder ocupar el culpable cargos públicos durante diez años. (Dio Cass., XXXVI, 38.)

LEX CORNELIA DE CAPTIVIS.—Ley rogada de fecha incierta, votada en época de Sila, creadora de la denominada *fictio legis Cornelia*. Establece que el ciudadano romano prisionero muerto en la cautividad se estimaba muerto en territorio romano, con lo que se lograba que su testamento conservase toda su validez y no fuese anulado. (Paul., 5, 25. D. 35, 2, 1, 18. D. 28, 1, 12.) Vid. FICTIO LEGIS CORNELIA.

LEX CORNELIA DE CONFIRMANDIS EORUM TESTAMENTI QUI IN HOSTIUM POTESTATE DECESSISSENT.—Ley rogada de fecha desconocida, mencionada por el jurista lavolenus, confirmando las instituciones de herederos y las designaciones de tutor insertas en un testamento hecho por un ciudadano romano con posterioridad caído en cautividad del enemigo: *fictio legis Corneliae*. (D. 28, 3, 15. D. 49, 15, 10, 1. D. 49, 15, 11, 1.)

LEX CORNELIA DE CIVITATE.—Ley rogada en el año 81 antes de C. por el dictador Sila, retirando el derecho de ciudadanía a determinadas ciudades etruscas, dejándoles conservar el *ius commercii* y la *testamenti factio*. (Cic., P. Do. mo. 30. Cic., P. Caes. 35.)

LEX CORNELIA DE EDICTIS PERPETUIS.—Vid. LEX CORNELIA DE EDICTIS PRAETORUM.

LEX CORNELIA DE EDICTIS PRAETORUM.—Ley rogada, plebiscito, por el tribuno Cornelius, en el 67 a. de C., obligando a los pretores a obrar conforme a las promesas insertas en su edicto. (Ascon., P. Cornel. 52.) Vid. EDICTUM.

LEX CORNELIA DE FALSIS.—Ley rogada, propuesta por Cornelio Sila en el año 81 antes de C., reprimiendo la falsificación, destrucción y divulgación de testamentos; la falsificación de monedas, el soborno de testigos y la suposición de parto, castigándolo con la pena de muerte. (Paul., 4, 7. D. 48, 10. C. 9, 22.)

LEX CORNELIA DE IMPERIO DOMI MILITIAQUE.—Ley rogada, de mediados del siglo I antes de C., por la que se derogaba la incompatibilidad entre el *imperium domi* y el *imperium militiae*.

LEX CORNELIA — LEX CORNELIA

LEX CORNELIA DE INIURIIS.—Ley rogada a propuesta de Cornelio Silas, entre los años 82 al 79 a. de C., castigando como delitos públicos los golpes y heridas y la violación de domicilio, de cuyo conocimiento conocería un tribunal militar. (I. 4, 4, 8.) Vid. ACTIO INIURIAE.

LEX CORNELIA DE IURISDICTIONE.—Vid. LEX CORNELIA DE EDICTIS PRAETORUM.

LEX CORNELIA DE LEGIBUS SOLVENDO.—Ley rogada por el tribuno C. Cornelius votada en el 67 a. de C., restableciendo en favor de los comicios la facultad de dispensar de la observancia de una o varias leyes. (Ascon., P. Cornel. 50.)

LEX CORNELIA DE LUDIS VICTORIAE.—Ley del año 81 antes de C., debida a Sila, ordenando la celebración de juegos en honor de la victoria por él obtenida. (Vell. Pat., II, 27, 6.)

LEX CORNELIA DE MAIESTATE.—Vid. LEX CORNELIA MAIESTATIS.

LEX CORNELIA DE OCTO PRAETORIBUS.—Ley rogada, votada bajo Sila, año 81 antes de C., elevando a ocho el número de los pretores. (D. 1, 2, 2, 32.) Vid. PRAETORES.

LEX CORNELIA DE PECULATU.—Pretendida ley rogada por Sila en el año 81 a. de C., imponiendo sanciones sobre el delito de peculado. (Cic., P. Cluent. 53, 147.)

LEX CORNELIA DE PLEBISCITIS.—Vid. LEX CORNELIA DE TRIBUNITIA POTESTATE.

LEX CORNELIA DE PONTIFICUM AUGURUMQUE COLLEGIIS. Ley de época del dictador Sila (año 81 a. de C.) estableciendo en quince el número de miembros de los colegios de pontífices y augures. (Cic., P. Cornel. 79. Tit. Liv., Epit. 89.)

LEX CORNELIA DE POSTLIMINIO.—Vid. LEX CORNELIA DE CAPTIVIS.

LEX CORNELIA DE PROVINCIIS ORDINANDIS.—Ley rogada por el dictador Sila en el año 81 a. de C. estableciendo una nueva forma en la distribución de las provincias. (Cic., Phil. X, 11, 26.)

LEX CORNELIA DE PROSCRIPTIONE.—Ley del dictador Sila, año 82 a. de C., sobre las proscripciones, ordenando la venta y distribución de los bienes de los desterrados, pérdida para sus hijos del *ius honorum* y de los derechos de sucesión paterna. (Cic., P. Rosc. 43. Cic., In Verr. I, 47, 123.)

LEX CORNELIA DE REDITU CN. POMPEII.—Ley propuesta por Sila en el año 80 antes de C. para obtener el retorno de Pompeyo, y que encontró la oposición del tribuno de la plebe C. Herennius. (Aul. Gell., X, 20, 10.)

LEX CORNELIA DE SICARIIS ET VENEFICIS.—Ley rogada, pro-

LEX CORNELIA — LEX CORNELIA

puesta por Sila en el 81 antes de C., castigando por igual el homicidio consumado que la tentativa, así como las cuadrillas de bandoleros con fines homicidas y el delito de encantamiento. (Paul., 5, 23. D. 48, 8. C. 9. 16.) Vid. SICARIUS. VENEFICIUM.

LEX CORNELIA DE SPONSU.—Ley rogada (81 a. de C.), que prohibió garantizar al mismo deudor respecto al mismo acreedor, dentro del año, por una suma superior a 1.000 sestercios, reduciéndose a ello lo que se garantizase en más. (G. 3, 124. D. 11, 5, 3.)

LEX CORNELIA DE TRIBUNITIA POTESTATE.—Ley rogada, votada el 88 a. de C. a propuesta de Sila, estableciendo que los plebiscitos no tendrían eficacia legal hasta después de su presentación al Senado y obtención de la *auctoritas* de éste. Vid. AUCTORITAS PATRUM.

LEX CORNELIA DE VIGINTI QUAESTORIBUS.—Ley rogada de Sila, del año 81 antes de C., elevando a veinte los cuestores y conteniendo prescripciones sobre el personal auxiliar de los mismos: *scribae*, *viatores*, *praecones*, que eran igualmente aumentados. Su texto se halla en una tabla de bronce descubierta en el siglo XVI en Roma, en las ruinas del templo de Saturno, conservándose en el Museo Nacional de Nápoles. El primero que identificó su contenido fue el español Antonio Agustín. (C. I. L., I, 202. Bruns, 89 s. Gir., 65.)

LEX CORNELIA DE XX QUAESTORIBUS, DE SCRIBIS DE VIATORIBUS ET DE PRAECONIBUS.—Vid. LEX CORNELIA DE VIGINTI QUAESTORIBUS.

LEX CORNELIA FRUMENTARIA.—Pretendida ley frumentaria rogada por Sila en el año 81 a. de C. (Salust., His. I, 41, 11.)

LEX CORNELIA FULVIA.—Ley rogada, del 159 a. de C., castigando el delito de *ambitus*. Vid. AMBITUS.

LEX CORNELIA IUDICIARIA.—Ley del dictador Sila, del año 81 a. de C., restituyendo al Senado sus facultades judiciales y limitando la de recusar los jueces a tres. (Vell. Pat., II, 32. Cic., In Verr. 13, 37.)

LEX CORNELIA MAIESTATIS.—Ley rogada, votada bajo Sila en el 81 a. de C., castigando los delitos políticos de abuso contra la soberanía ciudadana. Fue la primera ley que reglamentó a fondo la materia. (Cic., In Pis., 21, 50.) Vid. CRIMEN MAIESTATIS.

LEX CORNELIA NOVIS TABULIS.—Proyecto de plebiscito rogado por el tribuno P. Cornelius Dolabella en el año 47 antes de C., proponiendo la remisión de las deudas y alquileres no satisfechos. (Tit. Liv., Epit. 113. Dio Cass., XVII, 32.)

LEX CORNELIA NUMMARIA.—Nombre con que también se

LEX CORNELIA — LEX DE AEGYPTI

conoce en razón de alguna de sus disposiciones la *lex Cornelia de falsis*. Vid. LEX CORNELIA DE FALSIS.

LEX CORNELIA POMPEIA DE FOENORE.—Ley rogada por los cónsules P. Cornelius Sylla y Q. Pompeius Rufus, en el 88 a. de C. reprimiendo la usura y confirmando la tasa del interés en el 1/12 del capital al mes. (Festus. *Unciaria lex*.) Vid. FOENUS.

LEX CORNELIA POMPEIA DE TRIBUNITIA POTESTATE.—Ley rogada por los cónsules P. Cornelius Sylla y Q. Pompeius Rufus preceptuando que los tribunos de la plebe no podrían presentar a ésta una *rogatio* sin la previa conformidad del Senado. (Appian., *De bell. civ.* I, 59. Cic., *De leg.* 3, 9, 22.)

LEX CORNELIA POMPEIA UNCIARIA.—Vid. LEX CORNELIA POMPEIA DE FOENORE.

LEX CORNELIA REPETUNDARUM.—Ley rogada, votada bajo Sila el 81 a. de C., castigando el *crimen repetundarum* con una sanción igual al valor de las cosas extorsionadas, con las penas accesorias de remoción del senador culpable e ilegibilidad para nuevos cargos. (Cic., *P. Rabir. Post.* 4, 8-9.) Vid. CRIMEN REPETUNDARUM.

LEX CORNELIA SUMPTUARIA.—Ley rogada, atribuida a Sila (año 81 a. de C.), preceptiva de normas encaminadas a restaurar la antigua austeridad en las costumbres públicas y privadas, suprimiendo los lujos exagerados en banquetes y funerales. (Aul. Gell., II, 24, 11.)

LEX CORNELIA TESTAMENTARIA.—Ley que confería validez al testamento dejado por el ciudadano romano fallecido en cautividad, en virtud de la *fictio* que establecía. También se la conoce por *lex Cornelia de captivis*. Vid. LEX CORNELIA DE CAPTIVIS.

LEX CORNELIA TESTAMENTARIA.—Nombre con que también se conoce por razón de algunos de sus preceptos la *lex Cornelia de falsis*. Vid. LEX CORNELIA DE FALSIS.

LEX CREPEREIA.—Ley rogada, de fecha desconocida, reformando el procedimiento de la acción reivindicatoria por medio de la *legis actio per sacramentum*, fijando en 125 sestercios la cuantía de la *sponsio*. (G. 4, 95.) Vid. LEGIS ACTIO PER SACRAMENTUM.

LEX CURIATA DE IMPERIO.—Ley rogada, votada en los comicios por curias, confiriendo el *imperium* al magistrado elegido. Vid. COMITIA CURIATA.

LEX CURIATA DE POTESTATE CENSORIA.—Ley rogada, votada en los comicios por curias, confiriendo la investidura en la censura a los designados. Vid. CENSORES. COMITIA CURIATA.

LEX DE AEGYPTI PROVINCIA CAESARIA DANDA.—Proyecto de plebiscito presentado por algunos tribunos en el año

LEX DE AGRO — LEX DE CENSORIBUS

65 antes de C. con la finalidad de atribuir a César la provincia de Egipto. (Suet., Caes., 11.)

LEX DE AGRO CAMPANO.—Plebiscito del año 210 a. de C. por el que se autorizaba a los censores para arrendar el *ager Campanus*. (Tit. Liv., XXVII, 11.)

LEX DE AGRO CORIOLANO.—Ley rogada, votada en el año 446 a. de C., decidiendo que en lo sucesivo el territorio de Coriolos (Lacio) formase parte del *ager publicus*. (Tit. Liv., III, 72.)

LEX DE ALEA.—Ley rogada, votada hacia el año 200 antes de C., castigando con multas el juego de dados.

LEX DE AMBITU.—Ley rogada, votada en el año 432 a. de C., preceptuando *ne cui album in vestimentum addere petitionis liceret causa*; sanciona el delito de *ambitus*. (Tit. Liv., IV, 25.)

LEX DE AUCTORATIS.—Ley rogada, votada alrededor del año 176 a. de C. señalando en 2.000 sestercios el máximo del salario que podía exigir un *auctoratus*, gladiador. (Lin., 62, 63.)

LEX DE AUXILIO MAMERTINIS PRAEBENDO.—Plebiscito votado en el año 264 a. de C. autorizando al cónsul Appius Claudius a prestar auxilio a los mamertinos contra los cartagineses. (Polib., I, 11.)

LEX DE AVENTINO PUBLICANDO.—Ley rogada o plebiscito votada en el 454 a. de C., con ocasión de las luchas entre patricios y plebeyos, cediendo la colina del Aventino para viviendas de los pobres. (Dion. Halic., X, 31-32. Tit. Liv. III, 32.)

LEX DE BELLO IN AFRICA GERENDO.—Ley rogada, votada en el 102 a. de C. encomendando a P. Scipio la dirección de la guerra en Africa. (Tit. Liv., XXX, 17.)

LEX DE BELLO ARISTONICO GERENDO.—Ley rogada, votada en el año 131 a. de C. encomendando la dirección de la guerra contra Aristónico al cónsul Crassus. (Cic., Phil. XI, 8, 18.)

LEX DE BELLO INDICENDO.—Ley de declaración de guerra. En el primer periodo del derecho romano correspondía votarla a las asambleas del pueblo.

LEX DE CAPITOLIO AEDIFICANDO.—Ley rogada, votada en el año 78 a. de C. autorizando al cónsul Q. Lutatius Catulus para proceder a reedificar el Capitolio. (Cic., In Verr. IV, 31, 69.)

LEX DE CENSORIBUS.—Ley rogada, votada en el año 265 antes de C. prohibiendo a los magistrados que habían ocupado la censura ser reelegidos para la misma. (Plut., Coriol. 1.)

LEX DE CENSORIBUS — LEX DE DICTADORE

LEX DE CENSORIBUS CREANDIS.—Ley rogada, votada en el año 443 a. de C. creando la censura. (Tit. Liv., IV, 8.) Vid. CENSURA.

LEX DE CIVIBUS VEIOS DEDUCENDIS.—Proyecto de ley propuesto en el año 389 a. de C. haciendo extensiva a los habitantes de Veies la ciudadanía romana. (Tit. Liv., V, 50 y 55.)

LEX DE CIVITATE ANAGNINIS DANDA.—Ley rogada, votada en el 316 a. de C. otorgando a los habitantes de Anagni (ciudad del Lacio) la ciudadanía *sine suffragio*. (Tit. Liv., IX, 43.)

LEX DE CIVITATE EQUITIBUS CAMPANIS DANDA.—Ley votada en el año 215 a. de C. confiriendo a trescientos caballeros de Campania el derecho de ciudadanía. (Tit. Liv., XXIII, 31.)

LEX DE CIVITATE LATINIS DANDA.—Ley votada en el año 177 a. de C. concediendo el derecho de ciudadanía romana a los *socii* y miembros del *nomen Latinum* que dejasen un hijo en su patria. (Tit. Liv., XLI, 8, 9.)

LEX DE CIVITATE SOCIDI SYRACUSANO ET MERICO HISPANO DANDA.—Ley del 221 a. de C. concediendo la ciudadanía romana a diversos extranjeros por méritos contrados en Roma. (Tit. Liv., XXVI, 21.)

LEX DE CIVITATE PRIVERNATIBUS DANDA.—Ley del año 329 a. de C. confiriendo el derecho de ciudadanía a los *privernates*. (Tit. Liv., VIII, 21.)

LEX DE CLAVO PANGENDO.—Pretendida ley rogada votada en el año 463 a. de C. estableciendo que la ceremonia de la fijación del *clavus annalis*, de eficacia contra las calamidades, se realizase por el magistrado de mayor autoridad en Roma. (Tit. Liv., VII, 3.)

LEX DE COLONIA FREGELLAS DEDUCENDA.—Ley votada en el año 238 a. de C. ordenando la erección de una colonia en Fregelas. (Tit. Liv., VIII, 22.)

LEX DE CONSULIBUS PLEBEIS CREANDIS.—Pretendido plebiscito votado en el año 342 a. de C. autorizando la creación de dos cónsules plebeyos. (Tit. Liv., VII, 42.)

LEX DE DECEMVIRIS CONSULARI IMPERIO LEGIBUS SCRIBUNDIS CREANDIS.—Ley votada en el año 451 antes de C. creando los decenviros investidos de poder con el encargo de redactar una compilación legal. (Tit. Liv., III, 31. D. 1, 2, 24.) Vid. LEX DUODECIM TABULARUM.

LEX DE DICTADORE CREANDO.—Plebiscito votado en el año 210 designando dictador a Q. Fulvius. (Tit. Liv., XXVII, 5.)

LEX DE DICTADORE CREANDO LATA.—Pretendida ley que se dice votada en el año 505 a. de C. instituyendo la dictadura. (Tit. Liv., II, 18.) Vid. DICTATOR.

LEX DE DILECTU — LEX DE IURE

LEX DE DILECTU MILITUM.—Plebiscito votado en el año 112 antes de C. disponiendo que los ciudadanos enrolados en el ejército antes de la edad de diecisiete años computarían sus servicios desde la fecha de enganche. (Tit. Liv., XXV, 5.)

LEX DE DONIS ET MUNERIBUS.—Vid. LEX CINCIA DE DONIS ET MUNERIBUS.

LEX DE DONIS REGIS PTOLEMAEI.—Ley votada en el año 273 a. de C. concediendo a los miembros de la embajada enviada al rey Ptolomeo los presentes que hubiesen recibido y que no habrían de entregar para el tesoro público. (Val. Max., IV, 3, 9.)

LEX DE FECENNIAE HISPALAE PRAEMIO.—Plebiscito votado en el año 186 a. de C. concediendo al liberto Fecennia Hispala diversos privilegios a título de recompensa por haber descubierto a conjuración de las Bacanales. (Tit. Liv., XXXIX, 19.)

LEX DE FENORE SEMIUNCIARIO. — Plebiscito votado en el año 347 a. de C. reduciendo en la mitad el interés del dinero y concediendo la posibilidad de satisfacer las deudas por cuartas partes, la primera al contado y el resto por anualidades. (Tac., Ann. VI, 16.)

LEX DE HONORIBUS Q. MINUCII.—Plebiscito votado en el año 439 a. de C. concediendo honores excepcionales a Q. Minucius. (Tit. Liv., IV, 16.)

LEX DE INCENSIS.—Ley atribuida a Servio Tulio haciendo incurrir a los ciudadanos que no se inscribiesen en el censo en una *capitis deminutio maxima*, por lo que podían ser vendidos como esclavos por el magistrado. (Tit. Liv., I, 44, 1.)

LEX DE IMPERIO.—Ley rogada, votada en comicios, confiriendo la *tribunitia potestas* a los primeros emperadores, junto con las demás prerrogativas que paulatinamente se iban haciendo otorgar. Vid. LEX REGIA. LEGES DE IMPERIO.

LEX DE IMPERIO VESPASIANI.—Ley rogada, votada el año 69 ó 70 d. de C., confiriendo la *tribunitia potestas* al emperador Vespasiano, junto con el derecho de hacer todo lo que creyese útil para el bien público. Su texto se halla inserto en una tabla de bronce descubierta en Roma entre los años 1342 y 1350, faltando al final gran parte. (C. I. L., VI, 930. Gir., 106.)

LEX DE IUREIURANDO.—Plebiscito votado en el 200 a. de C. autorizando a L. Valerius Flaccus para prestar, en lugar de su hermano, elegido edil, el juramento *in leges*.

LEX DE IURE MAGISTRATUUM.—Ley rogada, votada a instancias de Pompeyo, renovando la regla antigua (derogada por un plebiscito en favor de César), que exigía la presencia del candidato en las elecciones.

LEX DE LEGE — LEX DE PETITIONE

LEX DE LEGE SOLVENDIS CONSULARIBUS.—Plebiscito votado en el año 200 antes de C. autorizando la reelección de los cónsules, sin restricción alguna, mientras durase la guerra en Italia. (Tit. Liv., XXVII, 6.)

LEX DE LEGES SOLVENDO C. SERVILIO.—Plebiscito votado en el año 203 a. de C. concediendo determinados privilegios a C. Servilius. Sobre el alcance del texto de este plebiscito no hay conformidad. (Tit. Liv., XXX, 19.)

LEX DE LEGE SOLVENDO L. CAECILIO METELLO.—Ley votada en el año 241 antes de C. concediendo a L. Caecilius Metellus el privilegio de poder ir al Senado en vehículo, en razón de haber quedado ciego con ocasión del incendio en el templo de Vesta. (Plin., Hits. nat. VII, 43, 141.)

LEX DE LEGE SOLVENDO P. CORNELIO SCIPIONE.—Plebiscito votado en el año 147 antes de C. dispensando a P. Cornelius Scipion de la edad requerida para poder aspirar al consulado. (Tit. Liv., Epit. 50.)

LEX DE LICTORIBUS VIRGINUM VESTALIIUM.—Ley votada en el año 42 a. de C. concediendo a las vírgenes vestales el derecho de hacerse preceder por un lictor cuando transitasen por la vía pública. (Dio Cass., XLVII, 9.)

LEX DE MAGISTRATIBUS.—Plebiscito votado en el año 342 antes de C. haciendo incompatible el ejercicio simultáneo de dos magistraturas patricias anuales ordinarias. (Tit. Liv., VII, 42.)

LEX DE MAGISTRATIBUS.—Plebiscito votado posiblemente en el año 342 a. de C. prohibiendo la reelección para una misma magistratura sin haber transcurrido un lapso de diez años. (Tit. Liv., VII, 42.)

LEX DE OVATIONE L. MARCELLI.—Ley votada en el año 211 a. de C. concediendo a L. Marcellus el *imperium* con ocasión de su ovación. (Tit. Liv., XXVI, 21.)

LEX DE P. AEBUTII PRAEMIO.—Plebiscito propuesto por los tribunos en el año 186 a. de C. confiriendo determinadas recompensas a P. Aebutius por su denuncia de la conjuración de las Bacanales. (Tit. Liv., XXXIX, 19.)

LEX DE PATRICIORUM HABITATIONE.—Ley votada en el año 383 a. de C. por la que se prohibía a los patricios habitar en la ciudadela o en el Capitolio. (Tit. Liv., XXXVII, 55.)

LEX DE PERMUTATIONE PROVINCiarUM.—Plebiscito votado en el año 192 antes de C. autorizando la permuta de sus respectivas provincias a los gobernadores M. Baebius Tamphilus y A. Atilius Serranus. (Tit. Liv., XXXV, 20.)

LEX DE PETITIONE SECUNDI CONSULATUS.—Plebiscito votado en el año 52 a. de C. por el que se autorizaba la presentación de la candidatura de César para el consulado, no obstante su ausencia. (Caes., De bell. civ. I, 9, 32. Cic., Ad Att. VII, 3, 4.)

LEX DE POPULO — LEX DE REDITU

LEX DE POPULO NON REVOCANDO.—Plebiscito votado en el año 357 a. de C. preceptuando pena capital contra todo magistrado que convocase los comicios más allá de la primera piedra miliar. (Tit. Liv., VII, 16.)

LEX DE PRAEDONIBUS COERCENDIS.—Ley rogada, contra la piratería; su texto fue hallado en Delfos, en una inscripción mutilada colocada en el monumento a Paulus Aemilius, en su traducción griega. Se ha pretendido, erróneamente, identificarla con la *lex Gabinia de uno imperatore contra praedones constituendo*. Vid. LEX GABINIA DE UNO IMPERATORE CONTRA PRAEDONES CONSTITUENDO.

LEX DE PROVINCIIS CONSULARIBUS.—Ley votada en el año 44 a. de C. confiriendo excepcionalmente a los cónsules algunas provincias por cinco años. (Cic., Phil. V, 3, 7.)

LEX DE PRODICTATORE CREANDO.—Ley creando un codicador. Citanse dos, una del 217 y otra del 216 a. de C. (Tit. Liv., XXII, 22 y 25.) Vid. DICTATOR.

LEX DE PUBLILIO PHILONE PROCONSULE CREANDO.—Ley votada en el año 327 antes de C. por la que se prorrogan los poderes del cónsul Q. Publilius Philo. (Tit. Liv., VIII, 23.)

LEX DE QUAECTIONE POSTUMIANAE CAEDIS.—Pretendido plebiscito votado en el año 413 a. de C. encomendando a los cónsules investigar sobre la muerte de Postuminus. (Tit. Liv., IV, 51.)

LEX DE QUINQUEVIRIS ET TRIUMVIRIS.—Plebiscito votado en el año 212 a. de C. designando los quinqueviris y triumviris encargados, respectivamente, del entretenimiento de las murallas de Roma y de la reconstrucción de los dos templos incendiados. (Tit. Liv., XXV, 7, 5.)

LEX DE REGIBUS ROMAM NON ADMITTENDIS.—Pretendida ley votada en el año 166 antes de C., que prohibía la entrada en Roma a cualquier rey. (Tit. Liv., Epit. 16. Polib., XXX, 17.)

LEX DE REGNO MASINISSAE.—Ley votada en el año 201 antes de C. declarando al rey Masinisa libre e independiente del pueblo romano. (Val. Max., VII, 2, 6.)

LEX DE REPETUNDIS.—Proyecto de ley presentado en el año 61 a. de C. sancionando el *crimen repetundarum*, al que opuso un tribuno su *intercessio*. (Cic., Ad Att. I, 17, 3. II, 1, 6.)

LEX DE RESTITUENDO P. CORNELIO DOLABELLA.—Ley votada en el año 43 antes de C. rehabilitando a Dolabella, tras su condena como enemigo del pueblo romano. (Appian., De bel. civ. II, 95.)

LEX DE REDITU M. TULLII CICERONIS.—Proyecto de plebiscito presentado en el año 58 antes de C. ordenando el regreso de Cicerón del exilio. (Cic., Ad Att. 3, 23.)

LEX DE SENATU — LEX DECIA

LEX DE SENATU HABENDO.—Pretendida ley dada o votada en el año 9 a. de C., sobre la que existen muchas incertidumbres, reglamentando las sesiones del Senado. (Plin., Ep. V, 13, 5. Aul. Gell., IV, 10, 1.)

LEX DE STIPENDIO EQUITUM.—Plebiscito votado en el año 252 a. de C. imponiendo la sanción de no abonarle los atrasos a los caballeros desobedientes a las órdenes del cónsul. (Front., Stratagem. 4, 1, 22.)

LEX DE STUPRO MATRONAE.—Pretendida ley que debió ser votada entre los años 333 y 331 antes de C. facultando a los ediles para imponer multas con ocasión de un delito de *stuprum*. (Tit. Liv., X, 31, 9. VIII, 22, 3. XXV, 2, 9.)

LEX DE TACITO IUDICIO.—Proyecto de ley del año 54 antes de C. preceptuando una investigación secreta acerca de las maniobras realizadas por los candidatos al consulado. (Cic., Ad Att. IV, 16, 6.)

LEX DE TRIBUNITIA POTESTATE CAESARIS.—Ley votada en el año 48 a. de C. confiriendo a J. César la dictadura vitalicia. (Dio Cas., XLII, 20.)

LEX DE TRIBUNITIA POTESTATE CAESARIS.—Ley votada en el año 45 a. de C. confiriendo a J. César la potestad tribunicia y la inviolabilidad a ella correspondiente. (Dio Cass., XLIV, 5. Suet., Caes. 76.)

LEX DE TRIBUNIS MILITUM CONSULARI POTESTATE CREANDIS.—Pretendida ley votada en el año 445 a. de C. atribuyendo la potestad consular a los tribunos militares. Vid. TRIBUNI MILITUM CONSULARI POTESTATE.

LEX DE TRIUMPHALI VESTE L. AEMILII PAULI.—Ley votada en el año 167 a. de C. autorizando a Aemilius Paulus asistir con vestidos de triunfo a los juegos del circo. (Aurel. Vict., De vir. illust., 56, 4.)

LEX DE TRIUMVIRIS COLONIAE DEDUCENDAE.—Plebiscito votado en el año 296 antes de C. encomendando al pretor P. Sempronius el designar los triunviros para la fundación de una colonia, *coloniis deducendis*. (Tit. Liv., X, 21.)

LEX DE VERE SACRO VOVENDO.—Proyecto de ley presentado en el año 217 a. de C. autorizando un *ver sacrum*. (Tit. Liv., XX, 10.)

LEX DE VILLAE MAGNA COLONIS.—Ley dada en el 116 ó 117 d. de C. reglamentando un *saltus* imperial, regulando los derechos y deberes de los colonos. Su texto fue hallado en una lápida encontrada en Henchir Mettich, Túnez, en 1896. (Bruns, 295.)

LEX DECENVIRALIS.—Ley decenviral o Ley de las XII Tablas. Vid. LEX DUODECIM TABULARUM.

LEX DECIA.—Plebiscito rogado por el tribuno M. Decius, votado en el año 311 a. de C. atribuyendo a los comicios po-

LEX DECIA — LEX DUILIA MENENIA

pulares la facultad de designar los *duoviri navales*, jefes de la flota. (Tit. Liv., IX, 30.)

LEX DECIA.—Ley rogada por el cónsul P. Decius Mus en el año 295 a. de C. disponiendo se designase por la suerte entre los cónsules quién de ellos debía ostentar el mando de Etruria, contra el deseo del Senado de atribuirlo a Fabius. (Tit. Liv., X, 24.)

LEX DECIMARIA.—Cláusula de las leyes caducarias, que establecía que los esposos sin hijos solamente podían disponer por testamento en provecho del otro por una cantidad equivalente a una décima del capital, a la que se añadía otra por hijo fallecido o nacido en otro matrimonio. (Ulp. 15, 16.)

LEX DIDIA SUMPTUARIA.—Plebiscito propuesto en el año 143 a. de C. por el tribuno C. Didius Quirinus extendiendo la esfera de aplicación de los preceptos de la *lex Fannia sumptuaria* a toda Italia al propio tiempo que hace incurrir en sus sanciones a los convidados. (Macrob., Sat. II, 13.) Vid. LEX FANNIA SUMPTUARIA.

LEX DEDICATIONIS (BRIXIANA).—Ley autorizando la consagración de un terreno, edificio, altar a los dioses superiores (C. I. L., Supl., 1.273.)

LEX DEI.—Vid. COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANORUM.

LEX DIE QUAM PRAECIPIT DOMINUS AD MOYSEM.—Vid. COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANORUM.

LEX DICTA.—Abreviatura de *lex rei suae dicta*. En la esfera del derecho público, la ley dada; más que ley o reglamento, en sentido estricto, es un simple acto de administración del patrimonio público.

LEX DOMITIA.—Ley rogada por el tribuno Cn. Domitius Ahenobarbus, votada el 102 a. de C., haciendo electivos los cargos de los cuatro sacerdotales (pontífices, augures, custodios de los oráculos sibilinos y epulones), presentando al efecto cada colegio una lista de candidatos a la vacante. (Cic., De leg. agr., II, 7, 18. Vell. Pat. II, 13, 3.)

LEX DOMITIA DE SACERDOTIIS.—Vid. LEX DOMITIA.

LEX DUILIA.—Plebiscito rogado en el año 449 a. de C. por el tribuno M. Duilius para el restablecimiento del consulado *cum provocatione*. (Tit. Liv., III, 54.)

LEX DUILIA DE PROVOCATIONE.—Plebiscito propuesto en el año 449 a. de C. por el tribuno M. Duilius estableciendo penas para quien dejase al pueblo sin tribunos o crease una magistratura *sine provocatione*. (Tit. Liv., III, 55.)

LEX DUILIA MENENIA DE FOENORE.—Vid. LEX DUILIA MENENIA DE UNCIARIO FENORE.

LEX DUILIA MENENIA DE UNCIARIO FENORE.—Plebiscito

LEX DUODECIM— LEX FALCIDIA

votado en el año 357 antes de C., rogado por los tribunos M. Duilius y L. Menenius, fijando la tasa del interés del dinero en el *unciarium fenus*, interés mensual equivalente a un doceavo del capital. (Tit. Liv., VII, 16, 1.)

LEX DUODECIM TABULARUM.—Ley redactada por dos comisiones de decenviros, *decemviri legibus scribundis*, presididas por Apio Claudio, en 451-50 a. de C., como una de las aspiraciones del elemento plebeyo en su lucha con los patricios. Fue aprobada por los comicios centuriados y grabada en XII tablas—de donde deriva su nombre—, fijadas en el foro, siendo destruidas en la invasión de los galos. Constituyen el más antiguo monumento legislativo del derecho romano, y en sus normas de carácter arcaico se ocupa del derecho procesal (tablas I-III), de familia (tabla IV), sucesorio (tabla V), propiedad (tablas VI-VII), derecho penal (tablas IX-XI) y algunas normas de derecho público (tabla XII). La crítica moderna discute acerca de su cronología, autenticidad y carácter legislativo, aceptándose la fecha señalada, su autenticidad y carácter legal. (Gir., 3.) Vid. DECEMVIRI LEGIBUS SCRIBUNDIS.

LEX DURONIA SUMPTUARIA.—Plebiscito rogado por el tribuno M. Duronius, posiblemente en el año 98 a. de C., dictando normas restrictivas de los lujos y gastos de mesa y derogando la *lex Licinia*. (Val. Max., II, 9, 5.)

LEX ERRATICA.—Vid. LEX FUGITIVA.

LEX FABIA.—Ley rogada, de fecha desconocida, hacia principios del s. II a. de C., estableciendo penas contra el delito de *plagium*. Castigaba con 50.000 sestercios a quien hubiese secuestrado, vendido o comprado un ciudadano o un manumitido o hubiese inducido a un esclavo a abandonar la casa de su dueño. (Paul., 5, 30. Coll., 14, 3, 4-5. D. 48, 15. C. 9, 20.) Vid. PLAGIUM.

LEX FABIA DE NUMERO SECTATORUM.—Ley rogada, de fecha incierta, limitando el número de las personas que podían acompañar a los candidatos a su entrada en Roma. (Cic., P. Mur. 34, 72.)

LEX FABIA DE PLAGIARIIS.—Vid. LEX FABIA.

LEX FABIA OGULNIA.—Pretendida ley rogada por los cónsules C. Fabius y Q. Ogulnius en el año 269 a. de C. introduciendo en Roma la acuñación de monedas de plata. (Plin., Hists. nat., XXXIII, 3, 4.)

LEX FABRICIA.—Proyecto de plebiscito propuesto en el año 57 a. de C. por el tribuno Q. Fabricius para lograr la vuelta de Cicerón. (Cic., P. Mil. 14.)

LEX FALCIDIA.—Ley rogada o plebiscito del año 40 a. de C. propuesta por el tribuno P. Falcidius, reglamentando la libertad de legar y estableciendo que una cuarta parte del haber hereditario debía ser para el heredero, por lo que si

LEX FALCIDIA — LEX FUGITIVA

el testador dispuso por legados por encima de ese límite debían reducirse proporcionalmente tales legados. (G. 2, 224-227. I. 2, 22. D. 35, 2-3. C. 6, 50. Ulp., 14, 31. Paul., 3, 8. Dio Cass., XLVIII, 33.) Vid. LEGATUM.

LEX FALCIDIA DE LEGATIS.—Vid. LEX FALCIDIA.

LEX FANNIA SUMPTUARIA.—Ley rogada por el cónsul C. Fannius Strabo, votada el 161 a. de C., combatiendo el lujo y los gastos ostentosos en las comidas. Es una ley de las llamadas suntuarias. (Macrob., Sat. II, 13.)

LEX FLAMINIA AGRARIA.—Plebiscito propuesto en los años 228 ó 224 a. de C. por el tribuno C. Flaminiu asignando tierras en el Picenum y Gallicum. (Cic., De Senect. 4, 11.)

LEX FLAMINIA MINUS SOLVENDI.—Ley rogada, probablemente en el año 217 a. de C., por el cónsul Flaminio reduciendo el valor de dinero. (Festus. *Sextertii*.)

LEX FLAVIA AGRARIA.—Proyecto de plebiscito rogado por el tribuno M. Flavius en el año 60 a. de C., con la finalidad de asignar tierras a los veteranos de Pompeyo. (Cic., Ad. Att. I, 19, 4.)

LEX FLAVIA DE TUSCULANIS.—Proyecto de plebiscito rogado por el tribuno M. Flavius en el año 323 a. de C. para castigar severamente a los habitantes de Tusculo por su ayuda a los Velitrenses y Privernenses en su guerra contra Roma. (Tit. Liv., VIII, 37.)

LEX FUFIA CANINIA.—Ley rogada, votada el año 2 a. de C., prohibiendo las manumisiones testamentarias pasados ciertos límites. Establece una escala, conforme a la cual el propietario de tres a diez esclavos podía conceder la libertad a la mitad; si tenía de once a treinta, la tercera parte, etc., sin poder manumitir más de cien. También obligaba al testador a manumitir nominalmente sus esclavos. Esta ley fue derogada por Justiniano. (G. 1. 42-45. Paul. 4, 14. Ulp. 1, 24. I. 1, 7. C. 7, 3.)

LEX FUFIA CANINIA DE MANUMISSIONIBUS.—Vid. LEX FUFIA CANINIA.

LEX FUFIA DE RELIGIONE.—Plebiscito propuesto en el año 61 a. de C. por el tribuno Q. Fufius Calenus, con ocasión del incesto cometido por Clodius y dando normas acerca de la composición del tribunal criminal. (Cic., Ad Att., I, 16, 2.)

LEX FUFIA IUDICIARIA.—Ley rogada por el pretor Q. Fufius Calenus, votada el año 59 a. de C., preceptuando que los senadores, caballeros y *tribuni aerarii* que integraban cada una de las secciones del jurado o tribunal criminal votasen separadamente. (Dio Cass., XXXVIII, 8.)

LEX FUGITIVA.—Nombre dado por los autores modernos a los fragmentos del Digesto insertos por error en un título

LEX FULVIA — LEX FURIA

y bajo una rúbrica que no les corresponde, cual sucede con los incluidos en el título de *Regulis iuris*. También se le denomina *lex erratica*.

LEX FULVIA DE CIVITATE DANDA.—Ley rogada por el cónsul M. Fulvius Flaccus en el año 126 a. de C. concediendo el derecho a la ciudadanía a todos los itálicos. (Val. Max., IX, 5, 1.)

LEX FULVIA DE PROVOCATIONE.—Ley votada en el año 126 antes de C. a propuesta del cónsul M. Fulvius Flaccus permitiendo la *provocatio ad populum* a los ciudadanos que voluntariamente desearan cambiar de ciudad. (Val. Max., IX, 5, 1.)

LEX FURIA ATILIA.—Ley rogada por los cónsules P. Furius Philus y Sex. Atilius Serranus, votada en el año 136 antes de C., liberando al habitante de Numancia C. Hostilius Mancinus, que había tratado con ellos sin la previa autorización del Senado. (Cic., De off. III, 30, 109.)

LEX FURIA CANINIA.—Vid. FUFIA CANINIA.

LEX FURIA DE AEDILIBUS CURULIBUS.—Pretendida ley rogada por el dictador M. Furius Camillus y votada en el año 367 a. de C., por la que se crean dos ediles curules elegidos entre los patricios. (Tit. Liv., 42.)

LEX FURIA DE PRAEFECTIS.—Cada una de las leyes rogadas votadas en el año 318 a. de C. a propuesta del pretor L. Furius instituyendo los *praefecti iure dicundo* para Capua. (Tit. Liv., IX, 20.)

LEX FURIA DE SPONSU.—Ley rogada, de fecha incierta (130-230 a. de C.), de aplicación exclusiva a las fianzas constituidas en Italia; dispuso que los *sponsores* y *fidepromissores* respondiesen únicamente de la cuota que a cada uno correspondiera al vencimiento de la obligación garantizada; además de dividir así la responsabilidad, disponía la cancelación de la obligación del fiador una vez transcurridos dos años y facultó al fiador que hubiese satisfecho algo por los otros cofiadores a repetir contra ellos por medio de la *legis actio per manus iniectionem, pro indicato*. (G. 3, 121. 4, 22. D. 45, 1, 72.)

LEX FURIA TESTAMENTARIA.—Plebiscito propuesto por el tribuno C. Furius, de fecha desconocida, probablemente de alrededor del 200 antes de C., y en todo caso más moderno que la *lex Voconia*, disponiendo que nadie pudiese recibir por legado cantidad superior a 1.000 ases, concediendo al heredero como acción ejecutiva la *manus iniectio* contra el contraventor para exigirle el cuádruplo del exceso prohibido; se excluían de la prohibición los parientes consanguíneos del testador hasta el sexto grado y del séptimo los *sobrino nati*. (G. 2, 225. G. 4, 23. Ulp., 1, 2. Vat. fr., 301. I. 2, 22 pr.) Vid. LEX VOCONIA. LEGATUM.

LEX GABINIA — LEX GENUCIA

LEX GABINIA.—Pretendido plebiscito propuesto por el tribuno Q. Gabinius y votado en el año 139 a. de C. castigando con la pena capital a los que hubieran celebrado en Roma reuniones clandestinas. (Porc. Latro., In Catil., 19.)

LEX GABINIA.—Plebiscito propuesto por el tribuno Aulus Gabinius en el año 67 a. de C. concediendo al cónsul Acilius el mando de Bitinia y Ponto. (Salust., Hist. fr. V., 2.)

LEX GABINIA.—Proyecto de plebiscito propuesto en el año 67 a. de C. por el tribuno de la plebe Aulus Gabinius para deponer del consulado a C. Calpurnius Piso. (Plut., Pomp. 27.)

LEX GABINIA.—Proyecto de plebiscito propuesto en el año 67 a. de C. por el tribuno de la plebe Aulus Gabinius contra su colega Trebellius. (Dio Cass., XXXVI, 43.)

LEX GABINIA DE SENATU LEGATIS DANDO.—Plebiscito votado en el año 67 a. de C. a propuesta del tribuno Aulus Gabinius invitando al Senado a dedicar la totalidad del mes de febrero a la recepción de embajadores. (Cic., Ad Quint. fr. II, 11, 3.)

LEX GABINIA DE UNO IMPERATORE CONTRA PRAEDONES CONSTITUENDO.—Plebiscito rogado por el tribuno Aulus Gabinius, del año 67 antes de C., concediendo por tres años el poder proconsular a Pompeyo para que diese la batalla de exterminio en el mar a la piratería, con *imperium* igual a los gobernadores de provincias. (Cic., P. leg. Manil. 16, 52.)

LEX GABINIA DE VERSURA ROMAE PROVINCIALIBUS NON FACIENDA.—Plebiscito propuesto por el tribuno Aulus Gabinius y votado en el año 67 antes de C., dejando sin efectividad jurídica los préstamos concluidos en Roma con los diputados de las ciudades provinciales. (Cic., Ad Att. V, 21, 8.)

LEX GABINIA TABELLARIA.—Ley rogada, del año 131 antes de C., propuesta por el tribuno Q. Gabinius; establece la necesidad del voto por escrito, es decir, del empleo de tablillas en las votaciones cuando las asambleas populares proceden a la elección para cargos o magistraturas. (Cic., De leg., III, 16, 35.) Vid. LEGES TABELLARIAS.

LEX GELLIA CORNELIA.—Ley rogada, votada en el año 72 antes de C. a propuesta de los cónsules L. Gellius Poplicola y Cn. Cornelius Lentulus Clodianus, autorizando a Pompeyo para realizar concesiones de ciudadanía como recompensa militar. (Cic., P. Balb. 8, 19.)

LEX GENTIS.—Ley votada por la asamblea gentilicia o *con-tione* de la *gens*, órgano de la constitución social prerromana.

LEX GENUCIA DE FOENORE.—Ley rogada, del 342 a. de C., propuesta por el tribuno L. Genucius, prohibiendo radical

LEX GLITIA — LEX HORREORUM

y absolutamente el préstamo a interés y considerándolo como delito público. Esta ley no tuvo sino una aplicación temporal. (Tit. Liv., VII, 42.) Vid. FOENUS.

LEX GLITIA.—Ley rogada comentada por Gayo, que faculta el ejercicio de la *querella inofficiosi testamenti* para reclamación de la *legítima*—no sólo ante el tribunal de los *centumviri*—tanto en favor de los herederos legítimos conforme al derecho civil como de los pretorios. (D. 5, 2, 4.) Vid. QUERELLA INOFFICIOSI TESTAMENTI.

LEX GUNDOBADA.—Código publicado por el rey Gundobado (474-516 d. de C.) para la población borgoñona, al propio tiempo que para la romana publicaba su *lex romana Burgundiorum*.

LEX HADRIANA (DE SALTIBUS).—Ley a la que se hace referencia en la inscripción de la *Ara legis Hadriana*. Vid. ARA LEGIS HADRIANA.

LEX HELVIA.—Plebiscito propuesto en el año 44 a. de C. por el tribuno C. Helvius Cinna, despojando de sus facultades a los tribunos de la plebe Epidius Marullus y Caesellius Flavus, por su oposición a J. César. (Tit. Liv., Epit. 116.)

LEX HERENNIA.—Plebiscito propuesto por el tribuno C. Herennius en el año 60 a. de C. disponiendo la convocatoria del pueblo en el campo de Martes para decidir sobre el caso de Clodius. (Cic., Ad Att. I, 18, 6.)

LEX HIERONICA.—Ley promulgada por el rey Hieron, fijando la cuantía y forma de pago del impuesto que debían satisfacer los habitantes de Sicilia. (Cic., Verr. III, 6, 14.)

LEX HIRTIA.—Plebiscito propuesto en el año 48 ó 46 antes de C. por el tribuno A. Hirtius, dictando normas sobre la suerte que habrían de sufrir los partidarios de Pompeyo. (Cic., Philip. XIII, 16, 32.)

LEX HORATIA.—Ley rogada, votada en el año 49 a. de C., concediendo a la vestal Gaia Tarcia una serie de privilegios; entre ellos, el derecho de figurar como testigo. (Aul. Gell., VII, 7, 2.)

LEX HORATIA.—Vid. LEX VALERIA HORATIA.

LEX HORTENSIA DE NUNDINIS.—Ley rogada, votada posiblemente hacia comienzos del siglo III a. de C. declarando fastos los *nundinae*. (Macrob., Sat. I, 16.)

LEX HORTENSIA DE PLEBISCITIS.—Ley rogada, votada a propuesta del dictador Q. Hortensius hacia el año 287 a. de Cristo, concediéndoles el valor de leyes del Estado romano, esto es, sinónimo a las leyes comiciales, a los acuerdos votados en las reuniones de la clase social de los plebeyos, plebiscitos. (G. 1, 3. I. 1, 2, 4. D. 1, 2, 2, 8. Aul. Gell., XV, 27, 4. Plin., Hist. nat. XVI, 15, 37.) Vid. PLEBISCITUM.

LEX HORREORUM CAESARIS.—Reglamento al parecer dic-

LEX HOSTILLA — LEX IULIA

tado en época del emperador Nerva, estableciendo las normas por las que habrán de regirse los arrendamientos de los almacenes generales del emperador. Vid. HORREUM.

LEX HOSTILLA.—Ley rogada, de fecha desconocida, que autorizaba la intervención del representante en juicio, en ejercicio de las acciones de la Ley; como representante de una víctima de un hurto o robo, *furtum*, o de quien se encontraba ausente por razones de interés para el Estado o como prisionero de guerra o sujeto a su tutela. (I. 4, 10 pr.) Vid. FURTUM.

LEX ICILIA.—Plebiscito propuesto en el concilio de la plebe por Sp. Icilius en el año 492 antes de C. castigando a quien bajo cualquier forma se opusiese a las reuniones plebeyas. Es una de las *leges sacratae*. (Dion. Halic., VII, 17.)

LEX ICILIA AGRARIA.—Proyecto de ley presentado en el año 412 a. de C. por el cónsul L. Icilius. (Tit. Liv., IV, 52.)

LEX ICILIA DE AVENTINO PUBLICANDO.—Nombre dado en los Anales a la *lex de Aventino publicando*. Vid. LEX DE AVENTINO PUBLICANDO.

LEX ICILIA DE SECESSIONE.—Plebiscito propuesto en el año 449 a. de C. por el tribuno L. Icilius, por el que no se imputaba a nadie la secesión motivada por la conducta de los decenviros. (Tit. Liv., III, 54.)

LEX ICILIA DE TRIUMPHO CONSULUM.—Plebiscito propuesto en el año 449 a. de C. por el tribuno L. Icilius concediendo el triunfo a los cónsules. (Tit. Liv., III, 63.)

LEX IULIA.—Proyecto de ley presentado en el año 62 a. de C. por J. César, al comenzar su pretura, para quitar a Q. Lutatius Catullus la *cura* instituida para la reconstrucción del templo del Capitolio incendiado y transferida a otro. (Suet., Caes., 15.)

LEX IULIA.—Ley consular propuesta por J. César en el año 59 a. de C. confirmando los actos realizados por Pompeyo. (Dio Cass. XXXVIII, 7.)

LEX IULIA.—Ley rogada por J. César a los comicios curiados, siendo gran pontífice y cónsul, en el año 59 a. de C., autorizando la *arrogatio* del patricio P. Clodius por un plebeyo. (Suet., Caes. 20. Dio Cass., XXXVII, 51.)

LEX IULIA.—Ley de J. César, siendo dictador, en el año 49 antes de C., indultando a una serie de ciudadanos condenados por delitos de *ambitus*, los que obtenían una *in integrum restitutio*. (Caes., De bel. civ. III, 1. Suet., Caes., 41.)

LEX IULIA.—Pretendida ley atribuida a J. César, como votada en el año 46 a. de C., disponiendo que los ciudadanos no militares mayores de veinte años y menores de cuarenta no podrían ausentarse de Italia por más de tres años, y prohibiendo a los hijos de senadores el salir al extranjero, salvo acompañando a un magistrado. (Suet., Caes. 41-42.)

LEX IULIA — LEX IULIA DE CIVITATE

LEX IULIA.—Ley de Calígula, entre los años 37 y 41 d. de Cristo, autorizando a los esclavos para denunciar los crímenes cometidos contra sus dueños.

LEX IULIA AGRARIA.—Pretendida ley agraria atribuida a Calígula (años 37 a 41 d. de C.) estableciendo penas pecuniarias elevadas contra quienes alterasen los límites fijados por los magistrados con ocasión de la distribución de tierras. (D. 47, 21, 3.)

LEX IULIA AGRARIA.—Ley rogada, votada en el año 58 antes de C., a solicitud de Julio César, concediendo tierras en Capua y Stellata a los ciudadanos que tuviesen tres hijos a la promulgación de la ley, y dando el carácter de inalienables por un espacio de veinte años a las tierras asignadas. (G. 70.)

LEX IULIA CADUCARIA.—Vid. LEX IULIA ET PAPIA POPPAEA.

LEX IULIA DE ADULTERIIS COERCENDIS.—Vid. LEX IULIA DE ADULTERIIS ET DE PUDICITIA.

LEX IULIA DE ADULTERIIS ET DE PUDICITIA.—Ley rogada, votada bajo Augusto, entre el 18 y 16, posiblemente en el año 18 a. de C., reprimiendo el adulterio y estupro y dificultando el divorcio; en su articulado hacia también referencia a los fundos dotales itálicos, como parte de la misma ley. (Coll. 4, 2, 1. D. 48, 5. C. 9, 9.) Vid. LEX IULIA DE FUNDO DOTALIS.

LEX IULIA DE AGRIS ADSIGNANDIS ET DE COLONIIS DEDUCENDIS.—Ley rogada de época de Augusto, posiblemente votada entre el 30 y el 14 a. de C. referente a la constitución de colonias militares. (Suet., Aug., 46.)

LEX IULIA DE AMBITU.—Ley rogada, votada bajo Augusto en el año 18 a. de C., imponiendo sanciones contra el delito de *ambitus*, o corrupciones electorales. (Paul, 5, 30. D. 48, 14. C. 9, 26.) Vid. AMBITUS.

LEX IULIA DE ANNONA.—Ley rogada, de época de César o de Augusto, castigando el crimen llamado de *annona*, sancionando los actos realizados en perjuicio de los depósitos de granos y los convenios para motivar la subida de sus precios. (D. 48, 12.)

LEX IULIA DE BONIS CEDENDIS.—Vid. LEX IULIA DE CESSIO BONORUM.

LEX IULIA DE CESSIO BONORUM.—Ley rogada, de fecha incierta, votada en tiempos de Julio César o de Augusto, otorgando a los deudores insolventes la facultad de ceder a sus acreedores los bienes que poseyesen, eludiendo de ese modo la ejecución que sobre sus personas se derivaría de la acción correspondiente. (G. 3, 78. C. 7, 71, 4.) Vid. CESSIO BONORUM.

LEX IULIA DE CIVITATE GADITANORUM.—Ley del dicta-

LEX IULIA — LEX IULIA DE IUDICIIS

dor J. César, aprobada por el pueblo en el año 49 a. de Cristo concediendo el derecho de ciudadanía a los gaditanos. (Dio Cass. XLI, 24.)

LEX IULIA DE CIVITATE LATINIS (ET SOCIIS) DANDA.—Ley rogada, del 90 a. de C., ofreciendo la ciudadanía a los que en la guerra social hubieran permanecido fieles a Roma o deponiendo las armas lo pidieran. (Cic., P. Balbo, 8, 21 Gir. 61.)

LEX IULIA DE CIVITATE SOCIIS ET LATINIS DANDA.—Vid. LEX IULIA DE CIVITATE LATINIS ET SOCIIS DANDA.

LEX IULIA DE CIVITATE SOCIIS DANDA.—Ley rogada, del año 11 a. de C., que concede facultades a los comandantes en jefe del ejército para otorgar la ciudadanía romana a los soldados peregrinos distinguidos.

LEX IULIA DE CIVITATE TRANSPADANORUM.—Ley dada por J. César en el año 49 a. de C. confirmando el derecho de ciudadanía a los habitantes de la Galia traspadana. (Dio Cass., XLI, 36.)

LEX IULIA DE COLLEGIIS.—Ley rogada, votada bajo Augusto en el 21 a. de C., en la que se reproducen disposiciones anteriores disolviendo las asociaciones existentes, a excepción de los colegios religiosos, y se prohíbe la constitución de otras sin la previa autorización del Senado. (Suet., Aug. 32. C. I. L., VI, 2.193.)

LEX IULIA DE DECEM PRAETORIBUS CREANDIS.—Vid. LEX IULIA DE X PRAETORIBUS CREANDIS.

LEX IULIA DE EXILIBUS.—Ley rogada, al parecer por César, en el año 44 a. de C., preceptuando el retorno a Roma de los exiliados políticos. (Cic., Phil. II, 38, 98.)

LEX IULIA DE FUNDO DOTALI.—Capítulos de la *iex iulia de adulteriis*, disponiendo que el marido no podía enajenar ni pignorar sin la previa autorización de la mujer los fundos itálicos que hubiera recibido en concepto de dote. (G. 2, 63. I. 2, 8, pr. D. 23, 5, 1.) Vid. LEX IULIA DE ADULTERIIS ET DE PUDICITIA.

LEX IULIA DE INSULA CRETA.—Ley votada en el año 44 antes de C., atribuida a J. César, que dispensa del pago de impuestos a las ciudades más ricas de Creta. (Cic., Phil. II, 38, 97.)

LEX IULIA DE IUDICIIS PRIVATIS.—Ley rogada, votada en el año 17 a. de C., dictando normas sobre el procedimiento civil. Parece que en virtud de esta ley quedó abolido el antiguo sistema procesal de las *legis actionis* y establecido como general el procedimiento *per formulam*. (G. 4, 30. G. 4, 104. D. 5, 1, 2, 1. D. 48, 14, 1. Vat. fr. 197.) Vid. LEX AEBUTIA.

LEX IULIA DE IUDICIIS PUBLICIS.—Ley rogada, votada el año

LEX IULIA — LEX IULIA DE PECUNIIS

17 a. de C., dictando normas sobre el procedimiento criminal o de las *quaestiones*. (Vat. fr. 197. D. 22, 5, 4. D. 48, 2, 3.)

LEX IULIA DE LIBERIS LEGATIONIBUS.—Ley del dictador César, año 46 a. de C., determinando la duración de las *legationes liberae*. (Cic., Ad Att. XV, 11, 4.)

LEX IULIA DE MAIESTATE.—Pretendida ley votada en época de J. César (¿año 46 a. de C.?) penando con la interdicción del agua y del fuego, destierro, a los condenados por delito de lesa majestad. (Cic., Phil. I, 9, 23.)

LEX IULIA DE MAIESTATE.—Ley rogada, votada en época de Augusto, agravando las penas en los delitos contra la seguridad del Estado. (D. 48, 4. C. 9, 8. Paul. 5, 29. Tac., Ann. I, 72.) Vid. CRIMEN MAIESTATIS.

LEX IULIA DE MARITANDIS ORDINIBUS.—Ley rogada por Augusto, votada en el año 18 antes de C., favoreciendo los matrimonios entre personas del mismo rango social, la natalidad legítima y estableciendo cargas de tributación y restricciones de derecho hereditario para solteros (*caelebs*) y casados (*orbi*) sin descendencia, a la vez que concedía ventajas económicas a los progenitores. Como limitaba la posibilidad de adquirir *mortis causa* al viudo sin hijos y a los solteros y los bienes vacantes por esta causa pasaban a los herederos o legatarios padres, y en su defecto al erario—*bona caduca*—, a ésta y otras leyes de igual tendencia se les llaman *caducarias*. (Ulp. 11, 20. 13, 1. G. 1, 178. Coll. 4, 2, 1. Vat. fr. 197. D. 23, 2, 2, 44. D. 38, 11, 1. D. 30, 96, 1.) Vid. LEX PAPIA POPPAEA.

LEX IULIA DE MARITANDIS ORDINIBUS.—Ley rogada por Augusto del año 4 d. de C., introduciendo modificaciones en la otra ley de igual nombre del año 18 a. de C.

LEX IULIA DE MERCEDES HABITATIONUM REMITTENDA.—Ley del dictador J. César en el año 46 a. de C. concediendo una remisión en los alquileres en Roma e Italia hasta la concurrencia de una determinada cantidad. (Caes., De bel. civ. III, 21. Suet., Caes. 38.)

LEX IULIA DE MODO CREDENDI POSSIDENDIQUE IN ITALIA.—Ley del dictador J. César, año 46 a. de C., estableciendo una cierta proporción entre la cantidad que se podía conceder en préstamos y la extensión de los fundos que se poseyesen en Italia. (Tac., Ann. VI, 16. Caes., De bel. civ. 3, 1.)

LEX IULIA DE PECULATU ET DE SACRILEGIS ET DE RESIDUIS.—Vid. LEX IULIA PECULATUS ET DE SACRILEGIIS ET DE RESIDUIS.

LEX IULIA DE PECUNIIS MUTUIS.—Ley del año 49 antes de Cristo, siendo dictador J. César, disponiendo que los deudores podrían entregar sus tierras en pago a los acreedores y por el valor que tuviesen antes de la guerra civil, al

LEX IULIA — LEX IULIA DE VI PUBLICA

propio tiempo que se imputarían como capital los intereses satisfechos. (Suet., Caes. 42. Caes., De bel. civ. 3, 1.)

LEX IULIA DE PORTORIIS.—Pretendida ley atribuida a Julio César, durante su dictadura, año 46 a. de C., estableciendo un *portorium* o derechos de aduana sobre las mercancías extranjeras. (Suet., Caes. 43.)

LEX IULIA DE PROVINCIIS.—Ley rogada, debida a César, estableciendo normas para impedir las prórrogas en el ejercicio del mando de más de dos años en los procónsules y de uno en los pretores. (Cic., Phil. I. 8, 19.)

LEX IULIA DE PUBLICANIS.—Ley rogada por el cónsul J. César y votada en el año 59 a. de C., condonando a los publicanos la tercera parte de sus deudas con respecto al Estado romano. (Cic., Ad Att. 2, 1. Appian., De bel. civ. II, 13.)

LEX IULIA DE REPETUNDIS.—Vid. LEX IULIA REPETUNDARUM.

LEX IULIA DE REGE DEIOTARO.—Pretendida ley de J. César, año 44 a. de C., en favor del rey de Armenia menor Deyotaro. (Cic., Phil. II. 37.)

LEX IULIA DE RESIDUIS.—Vid. LEX IULIA DE PECULATUS ET DE SACRILEGIS ET DE RESIDUIS.

LEX IULIA DE SACERDOTIIS.—Ley del dictador J. César, año 46 a. de C., dando normas sobre la forma de designación y elección de los miembros de los colegios sacerdotales y autorizando a todos los componentes de los colegios para presentar un mismo candidato. (Cic. Ad Brut. 1, 5. Cic., Phil. II. 2, 4.)

LEX IULIA DE SACRILEGIIS.—Vid. LEX IULIA DE PECULATUS ET DE SACRILEGIS ET DE RESIDUIS.

LEX IULIA DE SICULIS.—Pretendida ley de J. César del año 44 a. de C. concediendo la ciudadanía a los habitantes de Sicilia. (Cic., Ad Att. 14, 12.)

LEX IULIA DE TUTORIS DATIONE.—Ley de fecha incierta, posiblemente de J. César, confiriendo a los gobernadores de provincias facultades para designar tutores dativos. (G. 1, 185, 195. Ulp. 11, 18. I. 1, 20 pr.)

LEX IULIA DE VECTIGALIBUS.—Ley de época de Calígula, año 40 d. de C., estableciendo un impuesto sobre los comestibles y una tasa sobre los procesos. (Dio Cass., LIX, 28. Suet., Calig. 40.)

LEX IULIA DE VI.—Pretendida ley rogada, debida a César, contra los actos de violencia, precedente de la *lex Iulia de vi publica et privata*.

LEX IULIA DE VI PUBLICA ET PRIVATA.—Ley rogada (o leyes), votada el 46 ó 47 a. de C., restringiendo los casos en que era lícita la violencia, aunque fuera para hacerse justicia;

LEX IULIA — LEX IULIA MISCELLA

castigándola con penas públicas y prohibiendo la usucapción de las cosas tomadas por la violencia a su poseedor. (Paul. 5, 26. Coll. D. 9, 2. D. 48, 4. 48, 7. C. 9, 12.)

LEX IULIA DE VICESIMA HEREDITATIUM.—Vid. LEX IULIA VICESIMARIA.

LEX IULIA DE X PRAETORIBUS CREANDIS.—Ley del dictador Julio César, año 46 a. de C., elevando a diez el número de los *praetores*. (Dio Cass., XLII. 51.)

LEX IULIA ET PAPIA POPPAEA.—Leyes matrimoniales rogadas por Augusto, la primera del 18 a. de C. y la segunda del 8 d. de C. Favorecen a las personas casadas o con hijos, y restringen los derechos hereditarios de solteros, *caelebes*, o casados sin descendencia, *orbi*, los que no podrán percibir la totalidad de los bienes que les sean deferidos por herencia. (G. 1, 145. G. 2, 206-208. Ulp. 1, 21, 17, 19, 17, 24, 2. Ulp. 16, 2. C. 6, 51, un. C. 8, 57, 2. D. 23, 2, 44, 38, 1, 37 pr. 23, 2, 11 pr. 23, 2, 45, 5. 24, 3, 64, 6-7-10. C. 5, 5.) Vid. LEX IULIA DE MARITANDIS ORDINIBUS. CADUCUS.

LEX IULIA ET PLAUTIA.—Leyes rogadas, de los años 46 y 63 a. de C., que extendieron la posibilidad de usucapir las cosas de las cuales alguien se había apoderado por la violencia. (G. 2. 45. I. 2, 6, 2. D. 41, 3, 33, 2.) Vid. RES VI POSSESSAE.

LEX IULIA ET TITIA.—Ley rogada, del año 31 a. de C., aproximadamente, que con miras a la protección de los menores facultaba a los magistrados provinciales para nombrar tutores dativos. Se discute si se trata en verdad de una sola ley o son, por el contrario, dos. (G. 1. 185, 195. Ulp. 11, 18. I. 1, 20, pr.)

LEX IULIA FRUMENTARIA.—Ley rogada, de Julio César, año 46 a. de C., reglamentando las distribuciones de granos, con el fin de evitar el despilfarro existente, tratando de reservarlas a los veteranos pobres y limitando el número de los beneficiados. (Salust., De ord. rep. 1. 8. Suet., Caes. 41.)

LEX IULIA IUDICIARIA.—Ley año 46 a. de C., eliminando de los tribunales criminales a los *Tribuni aerarii* de la ley Aurelia, y volviendo a integrarlos con senadores y *equites*. Vid. LEX AURELIA IUDICIARIA.

LEX IULIA IUDICIORUM PRIVATORUM.—Vid. LEX IULIA DE IUDICIIS PRIVATIS.

LEX IULIA IUDICIORUM PUBLICORUM.—Vid. LEX IULIA DE IUDICIIS PUBLICIS.

LEX IULIA MAIESTATIS.—Vid. LEX IULIA DE MAIESTATE.

LEX IULIA MISCELLA.—Ley rogada, atribuida a un l. Miscellus, de época incierta, que en fomento de la natalidad, permitía a las mujeres, aun cuando sus maridos se lo prohibiesen y les dejaren un legado con la condición de no volver

LEX IULIA — LEX IULIA VICESIMARIA

a casarse, el que lo verificasen, siempre que jurasen que lo hacían para tener hijos; conservando el legado si se casaban dentro del año. Hoy se estima que el imaginario *Miscellus* es un error del copista, tomado por *miscella*, sinónimo de *satura*. (D. 35, 1, 7. C. 6, 40, 2, 3. N. 22, 1, 43.)

LEX IULIA MUNICIPALIS.—Ley rogada por J. César en el 45 a. de C. estableciendo el régimen por el que habían de regirse las ciudades de ciudadanos y reglamentando la policía de la ciudad de Roma. (Gir. 80. C. I. L., I, 206.)

LEX IULIA PAPIRIA.—Ley rogada por los cónsules L. Iulius y Papirius Crassus en el 430 a. de C., reglamentando el régimen de multas en dinero. (Tit. Liv., IV, 30.)

LEX IULIA PECULATUS ET DE SACRILEGIS ET DE RESIDUIS. Ley rogada, propuesta por J. César o Augusto, reprimiendo el delito de peculado, sustracciones de bienes pertenecientes a los dioses o al Estado romano, y delito de *residuis*, castigando a quien retiene dinero público destinado para algún uso, no dándole el destino fijado; concediéndose acción contra los herederos del autor del delito. En ocasiones se habla de una *lex Iulia de residuis*, como disposición independiente y no como capítulo de esta ley general. (Paul. 5, 27. D. 48, 13. C. 9, 28.) Vid. **PECULATUS**.

LEX IULIA REPETUNDARUM.—Ley rogada, del año 59 antes de Cristo, por J. César, introduciendo modificaciones en las sanciones contra el delito de concusión; permitía dirigirse contra toda persona que se hubiera aprovechado del dinero tomado por el magistrado, prohíbe la usucapión de las cosas dadas por los habitantes de las provincias al magistrado provincial, reducía la sanción establecida por las leyes represivas anteriores y mantenía las accesorias de remoción del cargo de senador y de inelegibilidad para nuevos cargos. (Paul. 5, 28. D. 48, 11. C. 9, 27.) Vid. **CRIMEN REPETUNDARUM**. **LEX ACILIA REPETUNDARUM**. **LEX SERVILIA REPETUNDARUM**. **LEX CORNELIA REPETUNDARUM**.

LEX IULIA SUMPTUARIA.—Pretendida ley suntuaria del dictador J. César, año 46 a. de C., prohibiendo el uso de literas, púrpura y perlas, salvo a determinadas personas y a cierta edad y en determinadas ocasiones. (Suet., Caes. 43.)

LEX IULIA SUMPTUARIA.—Ley rogada, por Augusto, en virtud de su *tribunitia potestas*, en los años 18 ó 17 a. de Jesucristo, reprimiendo el lujo excesivo, particularmente en los banquetes y en los vestidos de las mujeres. (Aul. Gell., 2, 24. Suet., Aug. 40.)

LEX IULIA THEATRALIS.—Ley rogada por Augusto, de fecha incierta, sobre policía de teatros y determinación de las localidades correspondientes a cada clase de espectadores. (Plin., Hist. nat. XXXIII, 3, 32.)

LEX IULIA VICESIMARIA.—Ley rogada, votada el año 6 después de Jesucristo, estableciendo un impuesto del cinco

LEX IUNIA — LEX IUNIA REPETUNDARUM

por ciento en las sucesiones de los ciudadanos y ordenando al propio tiempo que el acto de la apertura del testamento debe hacerse conforme a las formalidades que establece y precisamente en las oficinas de percepción del impuesto. (G. 3, 125. Paul. 4, 6, 3. Dio Cass., LV, 25.) Vid. VICESIMA HEREDITATIS.

LEX IUNIA.—Ley rogada por el cónsul L. Iunius Brutus, votada en el año 509 a. de C., disponiendo el exilio de los miembros de la *gens Tarquinia*. (Tit. Liv., II, 2.)

LEX IUNIA.—Plebiscito rogado por el tribuno M. Iunius Brutus, votado en el año 83 a. de C., sobre el establecimiento de una colonia en Capua. (Cic., De leg. agr. II, 34, 92.)

LEX IUNIA DE FENERATIONE.—Proyecto de ley rogada por el pretor urbano M. Iunius Brutus en el año 191 a. de C., referente al préstamo a interés. (Tit. Liv., XXXVI, 2, 6.)

LEX IUNIA DE MILITIAE STIPENDIIS.—Ley rogada por el cónsul M. Iunius Silanus votada en el año 109 a. de C., derogatoria de varias leyes que establecían disminuciones en la soldada o estipendio militar. (Ascon., 60.)

LEX IUNIA DE PEREGRINIS.—Plebiscito rogado por el tribuno M. Iunius Pennus en el 126 antes de C., reglamentando en un sentido restrictivo las relaciones entre los habitantes itálicos y Roma, limitando las concesiones de ciudadanía y sancionando a los peregrinos que usurpaban la ciudadanía romana. (Cic., De off. III, 11, 47.)

LEX IUNIA LICINIA.—Ley rogada por los cónsules Dec. Iunius Silanus y L. Licinius Murena, votada en el año 62 a. de Jesucristo, prescribiendo la obligación de depositar en el *aerarium* una copia de los proyectos de ley, castigando a los infractores con un *iudicium publicum*. (Cic., P. Sextio. 64.)

LEX IUNIA NORBANA.—Ley rogada, probablemente por los sósules M. Iunius Silanus y L. Norbanus Balbus, del año 19 d. de C., reglamentando el régimen de las manumisiones, limitando éstas y cerrando el paso a la ciudadanía romana para ciertos libertos, para los que se creaba la situación de *latini iuniani*. (G. 1, 80. G. 2, 110. 275. Ulp. 1, 5, 10. Ulp. 17, 1. I. 1, 5, 3. I. 3, 7, 4.) Vid. LATINI IUNIANI.

LEX IUNIA NORBANA DE MANUMISSIONIBUS.—Vid. LEX IUNIA NORBANA.

LEX IUNIA PETRONIA.—Ley rogada por los cónsules M. Iunius Silanus y P. Petronius, votada el año 19 d. de C., estableciendo que en los procesos sobre libertad, en el caso de existir empate entre los jueces, la sentencia debía ser pronunciada en favor de la libertad. Por algunos se identifica con la *lex Petronia*. (D. 40, 1, 24.) Vid. LEX PETRONIA.

LEX IUNIA REPETUNDARUM.—Ley desconocida, de fecha incierta, pero al parecer anterior a los Gracos (149-123 a. de

LEX IUNIA — LEX LICINIA DE AMBITU

Jesucristo?), reglamentando los juicios sobre delitos de *repetundae*. (C. I. L., I, 198.)

LEX IUNIA VALLEIA.—Ley rogada por los cónsules L. Iunius Silanus y C. Vallasus Tutor, votada posiblemente bajo Tiberio, más probablemente en el 28 después de C., dictando normas sobre la institución y desheredación de los póstumos. Su nombre presenta variantes en las fuentes. (D. 28, 2, 29, 5-7. D. 28, 3, 13. G. 2, 34. Ulp. 22, 19. I. 2, 13, 2. D. 26, 2 10, 2. D. 28, 2, 59, 5. D. 28, 3, 3, 1. C. 6, 28, 2.) Vid. POSTUMI.

LEX IUVENTIA.—Proyecto de ley presentado en el año 167 antes de Jesucristo por el pretor peregrino M. Iuventius Thalma para declarar la guerra a los habitantes de la isla de Roda y designar los magistrados encargados de mando del ejército y de la flota. (Tit. Liv., XLV, 21.)

LEX LABIENA.—Denominación con la que también es conocida la *lex Ampia*. Vid. LEX AMPIA.

LEX LAELIA AGRARIA.—Proyecto de la ley agraria presentado en el año 145 a. de C. por C. Laelius. (Plut., Tib. Gracc. 8.)

LEX LAETORIA.—Nombre con el cual también es conocida la *Lex Plaetoria*. (C. Th. 8, 12, 2.) Vid. LEX PLAETORIA.

LEX LATINA TABULAE BANTINAE.—Ley rogada, de finales del siglo II a. de C., conteniendo probablemente el estatuto municipal de la ciudad de Bancia; conservada en un fragmento de una tabla de bronce descubierta en 1790 en Bancia (hoy Oppido), en Lucania, guardada en el Museo Nacional de Nápoles. El fragmento se refiere a los procesos comiciales, censos y la *manus infectio*. (C. I. L., I, 197. Bruns. 48.) Vid. TABULA BANTINA.

LEX LICINIA AGRARIA.—Vid. LEX LICINIA SEXTIA DE MODO AGRORUM.

LEX LICINIA CASSIA.—Ley rogada por los cónsules P. Licinius Crassus y C. Cassius Longinus, votada en el año 172 antes de Jesucristo, disponiendo no se proceda en el año de su promulgación a la elección de los tribunos militares, facultando a los cónsules y a los pretores para crearlos si lo estiman necesario. (Tit. Liv., XLII, 31.)

LEX LICINIA DE ACTIONE COMMUNI DIVIDUNDO.—Ley rogada de fecha indeterminada por la que se impedía el ejercicio de la *actio communi dividundo* al comunero que enajena la parte que le corresponde en la cosa común a un *potentior*. Se ha estimado que esta pretendida ley es un capítulo de la *lex Licinia de sodaliciis*. (D. 4, 7, 12.)

LEX LICINIA DE AMBITU.—Ley rogada por el cónsul M. Licinius Crassus en el año 55 a. de C., agravando en materia de delitos de *ambitu* la situación del acusado al limitar la recusación de los jurados, llegando al propio tiempo a la

LEX LICINIA — LEX LICINIA SEXTIA

interdictio aquae et ignis para el llamado *crimen sodalicio-rum*. (Cic., P. Planc. 15, 36.) Vid. CRIMEN SODALICIORUM.

LEX LICINIA DE CREANDIS TRIUMVIRUS EPULONIBUS.—Plebiscito rogado en el año 196 a. de C. por el tribuno C. Licinius Lucullus, creando el colegio de los triunviros epulones. (Tit. Liv., XXXIII, 42, 1.)

LEX LICINIA DE LUDIS APOLLINARIBUS.—Ley rogada por el pretor urbano P. Licinius Varus, votada en el año 212 antes de Jesucristo, estableciendo en forma permanente los juegos en honor de Apolo. (Tit. Liv., XVII, 23.)

LEX LICINIA DE MAGISTRATIBUS.—Ley rogada, de fecha incierta, declarando inelegible para una magistratura extraordinaria a quien propone a la asamblea del pueblo su establecimiento; incapacidad extensiva a los parientes, colegas y aliados. (Cic., De leg. agr., II, 8, 21.)

LEX LICINIA DE SACERDOTIIS.—Proyecto de ley rogada por el tribuno C. Licinius Crassus en el año 145 a. de C., atribuyendo a los comicios populares la facultad de elegir los miembros de los colegios sacerdotales. (Cic., De amicitia, 25).

LEX LICINIA DE SODALICIIS.—Nombre dado a la *lex Licinia de ambitu* por también restringir el *crimen sodalicio-rum*. Vid. CRIMEN SODALICIORUM. LEX LICINIA DE AMBITU.

LEX LICINIA MUCIA.—Ley rogada, del año 95 a. de C., suprimiendo el derecho de los *latini veteres* de conseguir la ciudadanía romana por el simple hecho de trasladar su residencia a Roma dejando un descendiente en la ciudad de origen. Organizaba también un tribunal—*quaestio perpetua*—encargado de conocer las causas sobre ciudadanía, castigando como delito público el hecho de actuar como ciudadano no siéndolo. (Cic., P. Balbo. 21.)

LEX LICINIA MUCIA DE CIVITATE.—Vid. LEX LICINIA MUCIA.

LEX LICINIA PAPIRIA.—Proyecto de plebiscito rogado en el año 178 a. de C. por los tribunos A. Licinius Nerva y C. Papirius Turdus, retirando a Manilius su *imperium*. (Tit. Liv., XLI, 6.)

LEX LICINIA SEXTIA.—Plebiscito propuesto por los tribunos C. Licinius Stolo y L. Sextius Lateranus, votado en el 367 antes de Jesucristo; *ut si M. Furius pro dictatore quid egisset, quingentum millium ei multa esset*. (Tit. Liv., VI, 38.)

LEX LICINIA SEXTIA DE AERE ALIENO.—Plebiscito rogado en el año 367 a. de C. por los tribunos C. Licinius Stolo y L. Sextius Lateranus, obligando a los acreedores a imputar los intereses percibidos como pago de capital y autorizando a los deudores para satisfacer el resto en tres anualidades. (Tit. Liv., VI, 35.)

LEX LICINIA SEXTIA DE CONSULE PLEBEIO ET DE PRAETORE

LEX LICINIA — LEX LIVIA PRUMENTARIA

EX PATRIBUS CREANDO.—Plebiscito votado en el año 367 a. de C., a propuesta de los tribunos C. Licinius Stolo y L. Sextius Lateranus, creando un segundo cónsul elegible entre el elemento plebeyo y un nuevo magistrado patricio, pretor, encargado de establecer y decir el derecho en Roma. (Tit. Liv., VI, 35, 42. Aul. Gell., XVII, 21, 27.)

LEX LICINIA SEXTIA DE DECEMVIRIS SACRIS FACIUNDIS. Plebiscito propuesto por los tribunos C. Licinius Stolo y L. Sextius Lateranus, votado en el año 367 a. de C., reemplazando los *dumviro*s *sacris faciendis* por los decenviros elegibles por mitad entre patricios y plebeyos. (Tit. Liv., VI, 42.)

LEX LICINIA SEXTIA DE MODO AGRORUM.—Plebiscito propuesto por los tribunos C. Licinius Stolo y L. Sextius Lateranus, votado en el año 367 a. de C., prohibiendo la posesión de más de 500 arpentos de tierra del *ager publicus*, limitando el número de cabezas de ganado (100 de mayor y 500 de menor) que podían pastar en los mismos, obligando a emplear mano de obra no esclava al lado de los siervos, etcétera. (Tit. Liv., VI, 35.)

LEX LICINIA SUMPTUARIA.—Ley rogada, votada entre los años 113 y 97 a. de C., reglamentando los lujos en la mesa y comidas. (Macrob., Sat. II, 13. Aul. Gell. II, 24.)

LEX LIVIA AGRARIA.—Plebiscito propuesto por el tribuno M. Livius Drusus en el año 91 a. de C., de carácter agrario, sobre asignaciones de tierras de dominio público. (Plin., Hist. nat. 13, 13.)

LEX LIVIA DE CIVITATE SOCIIS DANDA.—Plebiscito votado a propuesta de M. Livius Drusus en el 91 a. de Cristo, concediendo la ciudadanía romana a habitantes de la península itálica. Fue anulada por defectos de forma por el Senado, tras la muerte violenta de su autor.

LEX LIVIA DE COLONIIS DEDUCENDIS.—Proyecto de plebiscito presentado en el año 122 a. de C. por el tribuno L. Livius Drusus, el Anciano, sobre el establecimiento de nuevas colonias. (Appian., De bel. civ. I, 23.)

LEX LIVIA DE PROVOCATIONE.—Proyecto de plebiscito prebiscito presentado por el tribuno L. Livius Drusus, el Anciano, en el año 122 a. de C., concediendo a los latinos el derecho de la *provocatio ad populum*. (Plut., C. Gracch. 9.)

LEX LIVIA FRUMENTARIA.—Proyecto de plebiscito presentado en el año 122 a. de C. por el tribuno L. Livius Drusus, el Anciano, disponiendo repartos gratuitos de cereales al pueblo. (Schol. Bob., 301.)

LEX LIVIA PRUMENTARIA.—Plebiscito votado a instancia de M. Livius Drusus en el año 91 a. de C., sobre repartos de granos y de tierras. Se derogó por el Senado tras su muerte, por defectos de forma.

LEX LIVIA IUDICIARIA — LEX MALACITANA

LEX LIVIA IUDICIARIA.—Plebiscito rogado por M. Livius Drusus en el año 91 a. de C., concediendo a los senadores el monopolio de los tribunales criminales e instituyendo una *quaestio* contra los jueces ecuestres corrompidos. Esta ley fue anulada por el Senado, tras su muerte, por defecto de forma. (Appian., De bel. civ. I, 35. Cic., P. Rabir. Post. 7, 10.)

LEX LIVIA FRUMENTARIA.—Plebiscito rogado por el tribuno M. Livius Drusus en el año 91 a. de C., sobre la acuñación de moneda y aleación permitida. (Plin., Hist. nat. XXII, 13.)

LEX LOCATIONIS.—Cláusulas establecidas en un contrato de arrendamiento, *locatio conductio*, por el arrendador, y las que, aceptadas por el arrendatario o inquilino, se está obligado a cumplir por ser ley privada del contrato para las partes.

LEX LUCERINA.—Ley dada o reglamento, al parecer de principios del siglo II a. de C., sobre materias de policía y hallada grabada en piedra descubierta en la antigua colonia latina de Luceria en la Pulla. (C. I. L., IX, 782.)

LEX LUCILIA CAELIA.—Plebiscito propuesto por los tribunos C. Lucillus Hirrus y M. Caellus Rufus, en el año 53 antes de Jesucristo, nombrando a Pompeyo cónsul sin colega. (Ascon., In. Mil. 37.)

LEX LUCRETIA.—Plebiscito propuesto en el año 172 a. de Jesucristo por el tribuno M. Lucretius para autorizar a los censores a arrendar el *ager Campanus*. (Tit. Liv., XLII, 19.)

LEX MAELIA.—Proyecto de plebiscito presentado en el año 436 a. de C. por el tribuno Sp. Maelius, pretendiendo la confiscación de los bienes de Servilius Ahala. (Tit. Liv., IV, 21.)

LEX MAENIA.—Ley rogada, atribuida al cónsul C. Maenius y votada posiblemente en el año 338 a. de C., añadiendo a los juegos de circo el día denominado *dies instaurationis*. (Macrob., Sat. I, 11, 5.)

LEX MAENIA DE PATRUM AUCTORITATE.—Ley rogada o plebiscito del 299 a. de C., estableciendo que la *auctoritas* del Senado debía preceder a las deliberaciones de los comicios centuriados en materia electoral. (Cic., Brut. 14, 55.) Vid. AUCTORITAS PATRUM. COMITIA CENTURIATA.

LEX MAENIA AGRARIA.—Proyecto de ley agraria rogada por el tribuno de la plebe M. Maenius.

LEX MAENIA DE DOTE.—Pretendida ley rogada en el año 186 antes de Jesucristo por el pretor urbano T. Maenius sobre restituciones dotaes y cuya existencia parece muy dudosa. (D. 24, 3, 24, 3. Aul. Gell., X, 23.)

LEX MALACITANA.—Ley dada, dictada en época del emperador Domiciano, entre los años 81 y 84 d. de C., concediendo el estatuto municipal para la ciudad de Málaga; fue

LEX MAMILIA — LEX MANLIA DE BELLO

descubierta en el siglo XIX, cerca de Málaga, en unas tablas de bronce, que debieron ser enterradas para su conservación, y hoy se encuentran en el Museo Nacional de Madrid. Ofrece grandes semejanzas con la *Lex Salpensana*. (C. I. L., II, 1946. Gir. 108.) Vid. LEX SALPENSANA.

LEX MAMILIA.—Ley rogada, de fecha incierta, reiterando la obligación de dejar entre dos fundos contiguos una faja de terreno libre de cinco pies de ancha y dando normas acerca de los litigios que sobre ello surgiesen, los cuales debían ser resueltos por un árbitro.

LEX MAMILIA.—Plebiscito rogado por el tribuno M. Mamilius, votado en el año 110 a. de C., contra los que estimularon a Yugurta sin tener en cuenta el decreto del Senado. (Salust., lug. 40.)

LEX MAMILIA ROSCIA PEDUCAEA ALLIENA FABIA.—Ley rogada, de cronología dudosa, que algunos identifican con una *lex agraria* postgracana y otros con una *lex agraria* de César. Los fragmentos que de la misma existen se refieren a los agrimensores, distribución de campos, fijación de límites y establecimiento de términos en la fundación de colonias. (Gromat. vet., I, 263.)

LEX MANCIANA.—Ley rogada, de fecha desconocida, citada en el texto de la *Lex de Villa Magnae Colonis*, descubierta en Henchir Mettich (Túnez) y sobre cuya verdadera naturaleza de *lex locationis* o acto legislativo se duda. (Bruns, 295.)

LEX MANCIPII.—Cláusula adjunta introducida, tanto a instancia del adquirente como del enajenante, en el negocio jurídico solemne realizado con arreglo a las formalidades *per aes et libram* de la *mancipatio*. Su contenido es obligatorio para las partes y tiene el carácter de ley privada entre ellas. Vid. MANCIPIATIO.

LEX MANILIA.—Ley rogada, del año 65 a. de C., confiriendo a Pompeyo el gobierno de las provincias de Bitinia, del Ponto y de la Cilicia, así como la dirección de la guerra contra Tigrano y Mitrídates. (Dio Cass., XXXVI, 43. Appian. De bel. Mithrid. 97.)

LEX MANILIA DE IMPERIO CN. POMPEII.—Vid. LEX MANILIA.

LEX MANILIA DE LIBERTINORUM SUFFRAGIIS.—Plebiscito propuesto en el año 67 a. de C. por el tribuno C. Manilius, concediendo a los manumitidos el derecho de sufragio en todas las tribus. (Asc., In Mil. 46. Dio Cass. XXXVI, 25.)

LEX MANLIA.—Plebiscito propuesto en el año 58 a. de C. por el tribuno C. Manlius para conferir a los manumitidos el derecho a votar en todas las tribus, y que no tuvo éxito. (Tit. Liv., VII, 15.)

LEX MANLIA DE BELLO IUGURTHINO.—Plebiscito propuesto en el año 168 a. de C. por el tribuno C. Manlius Mancinus.